ANÁLISIS JURÍDICO: NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PROPUESTO

Analisis del Contrato Presentado en la Cita de Firma del 3 de Marzo de 2026

Fecha: 4 de marzo de 2026 **Asunto:** Analisis cláusula por cláusula del nuevo contrato de arrendamiento propuesto para el inmueble ubicado en "Casa B," Villas Morelos, Puerto Morelos, Q.R. **Ley Aplicable:** Código Civil para el Estado de Quintana Roo (Última Reforma POE 31-05-2023) y Código Civil Federal (Última Reforma DOF 14-11-2025) **Estado:** El contrato NO fue firmado — los arrendatarios se retiraron tras el cambio de condiciones en la renta

> **AVISO LEGAL:** El presente informe constituye una herramienta de analisis jurídico y no constituye asesoria legal. Consulte a un abogado civilista con licencia en el Estado de Quintana Roo para representacion formal.

INDICE

1. Resumen Ejecutivo — Sus Derechos Conforme a la Ley
2. Los Aumentos de Renta al Descubierto — Injustificados y Por Encima de los Limites Legales
3. Que tan abusivo es este contrato?
4. Lo que la Ley le otorga (independientemente de cualquier contrato)
5. Las armas de la arrendadora son de salva
6. Analisis cláusula por cláusula
7. El problema del idioma y consentimiento
8. La trampa de la renovación tácita
9. El problema de los pagarés
10. Recomendaciones estrategicas y cronograma
11. Comparativo: Situacion actual vs. Nuevo contrato
12. Investigación del Código Federal y Estatal: Disposiciones Legales Verificadas

---

1. RESUMEN EJECUTIVO — SUS DERECHOS CONFORME A LA LEY

Veredicto: NO FIRME

Este contrato es un instrumento abusivo disenado para despojar al arrendatario de practicamente toda protección que le otorga el Código Civil de Quintana Roo. No debe firmarse bajo ninguna circunstancia. Pero lo

más importante es: **el arrendatario ya esta protegido por la ley, y ningún contrato — pasado, presente o futuro — puede eliminar esas protecciones.**

Lo Que Usted Tiene AHORA MISMO (Sin Firmar Nada)

El Código Civil de Quintana Roo le otorga los siguientes derechos **por ministerio de ley**. Estos derechos existen independientemente de lo que establezca cualquier contrato. No pueden renunciarse. No pueden ser anulados por una cláusula contractual. Un juez los hara valer incluso si usted firmo algo que diga lo contrario.

Su Derecho	Fundamento Legal	Significado
Arrendamiento por tiempo indefinido	Art. 2739 (renovación tácita)	Usted permanecio después de que venció el contrato anterior. Ella acepto la renta. El arrendamiento se renovó automáticamente por tiempo indefinido a la renta original. Ella no puede terminarlo sin aviso con 2 meses de anticipación (Art. 2714).
La arrendadora paga todas las reparaciones necesarias	Art. 2687 (obligatorio)	La arrendadora DEBE mantener el inmueble en condiciones aptas para su uso y realizar TODAS las reparaciones necesarias. Esto no es opcional. Art. 2698: “cualquier estipulacion en contrario será nula.”
Usted solo paga reparaciones menores	Art. 2725	“Pequenas reparaciones” — desgaste normal del uso diario. Cosas como focos, empaques de llaves de agua. NO calentadores, techos, plomeria ni sistemas de aire acondicionado.
Aumentos de renta limitados al 10%	Art. 2738	Incluso si ella da por terminado el contrato y usted solicita una prórroga, solo puede aumentar la renta hasta un 10% — y debe DEMOSTRAR que las rentas de la zona justifican el aumento.
Derecho a		Si ella da aviso, usted puede solicitar una prórroga de 1 año

prórroga de 1 año	Art. 2738	dentro de los 15 dias siguientes. Ella debe otorgarla si usted esta al corriente en la renta.
El arrendamiento sobrevive al fallecimiento	Art. 2683	El arrendamiento NO se extingue por la muerte de cualquiera de las partes. Continua con los herederos.
El contrato es potencialmente nulo	Art. 383(d)	La manifestacion de voluntad NO EXISTE para las personas que no conocen el idioma del contrato. Esto constituye nulidad absoluta — imprescriptible, no puede renunciarse (Art. 388).
La explotación de la ignorancia es nula	Art. 24-26	Los contratos que explotan la ignorancia, inexperiencia o necesidad para obtener una ventaja injusta son NULOS. Es imprescriptible y de orden público (Art. 23).
El interés usurario es nulo	Art. 2659	Las tasas de interés desproporcionadamente superiores a la tasa legal (12% anual) pueden ser reducidas retroactivamente por un juez, y el acreedor puede perder TODOS los intereses.
Prohibicion de desahucio extrajudicial	Legislacion mexicana general	Un arrendador no puede desalojar sin una orden judicial. Punto. Ninguna cláusula contractual puede autorizarlo.
Reembolso por reparaciones realizadas	Art. 2687, 2694	Toda reparación que usted pago y que era obligación legal de la arrendadora = dinero que ella le debe.
Contrato de adhesión = interpretado en su contra	Art. 175	Ella redactó el contrato exclusivamente en español. Toda ambigüedad se interpreta legalmente en contra de ella y a favor de usted.

Penalidades excesivas judicialmente reducibles	Art. 291	Las penalidades acumulativas de $27,000 son “manifiestamente excesivas” — un juez las REDUCIRÁ.
Derecho de preferencia por 5 años	Art. 2708	Después de 5+ años con mejoras, usted tiene prioridad para la renovación del arrendamiento Y derecho del tanto si ella vende.
Deducción de reparaciones autorizada judicialmente	Art. 2688	Un juez puede autorizarle a realizar las reparaciones usted mismo y deducir el costo directamente de la renta.
La indemnización por habitabilidad es irrenunciable	Art. 2709	Incluso si usted firmó una renuncia, el derecho a reclamar daños por condiciones inhabitables no puede renunciarse.
El interés compuesto está prohibido	Art. 2661	Cualquier cálculo de intereses que capitalice intereses impagos es automáticamente nulo.

Estos derechos existen hoy. Existieron ayer. Existieron durante los 5 años de su arrendamiento. Las clausulas abusivas del contrato anterior NUNCA fueron validas — simplemente usted no lo sabia.

En Resumen

Usted es un arrendatario que: - Paga la renta puntualmente (con comprobantes electronicos) - Ha realizado reparaciones extensas a su costa (obligación legal de la arrendadora) - Ha sido explotado mediante contratos exclusivamente en español que no puede leer - Esta protegido por ley imperativa que ningún contrato puede anular - Tiene un arrendamiento por tiempo indefinido bajo renovación tácita - Tiene reconvenciones por reembolso de reparaciones - Tiene una defensa por barrera idiomatica que hace potencialmente nulos todos los contratos

La arrendadora es una persona que: - Presento un aumento de renta con cambio de condiciones ($12,500 comunicados → $13,500 en el contrato) — **y su propia nota de voz el dia de la firma lo ADMITE**: “Le dije doce mil quinientos…pero no, son trece mil quinientos…me equivoque al ponerlo en el chat” (enviada 27 minutos antes de la cita de firma, tras 7 dias de silencio sobre el “error”) - **Mintio diciendo que el nuevo contrato era “igual” al de años anteriores — NO lo es** (vease whatsapp-evidence-analysis.md para la comparacion completa: 9 diferencias materiales encontradas, TODAS a favor de la arrendadora, incluyendo un aumento del 67% en la tasa de interés moratorio ya usuraria del 6% al 10% mensual, lenguaje de responsabilidad reforzado de “buenas condiciones” a “perfectas condiciones de funcionamiento,” y una ambiguedad de redaccion corregida

que previamente podia interpretarse a favor del arrendatario) - Nunca ha entregado copia del contrato firmado - Reclama una propiedad que puede ser falsa (o previamente mintio al respecto) - Incumplio promesas hechas por WhatsApp (aire acondicionado por 4 años, retiro de muebles) - Se niega a realizar reparaciones legalmente obligatorias (aire acondicionado, techo, bomba de agua, drenaje de condensado — todo documentado en WhatsApp) - Quiere que usted firme pagarés para crear un instrumento de cobro rapido - Quiere que usted renuncie a todos los acuerdos y protecciones anteriores (Cláusula 15) - Rechazo la solicitud del arrendatario de un contrato de 2 años para mantener control anual y vulnerabilidad

Ella no tiene ventaja alguna. Usted tiene toda la ventaja. Y las cifras lo demuestran: la renta ha sido aumentada un 50% sobre el monto original en 5 años — muy por encima tanto de la inflacion (~30.7% acumulada) como del tope legal del Art. 2738 (10% anual con justificación, que nunca fue proporcionada). El arrendatario ha pagado potencialmente de más entre $28,740 y $72,000 MXN dependiendo de la base legal utilizada. Este no es un arrendatario que debe — este es un arrendatario al que le deben.

---

2. LOS AUMENTOS DE RENTA AL DESCUBIERTO — INJUSTIFICADOS Y POR ENCIMA DE LOS LIMITES LEGALES

Renta Año por Año vs. Inflacion vs. Máximo Legal

La renta original fue de **$9,000/mes** (Año 1). La arrendadora la ha aumentado cada año sin jamas proporcionar la justificación que exige el Art. 2738 (demostración de que las rentas en la zona han experimentado aumentos que justifiquen el incremento).

Año de Arrendamiento	Periodo	Renta Mensual	Aumento	% de Aumento	Inflacion Mexico (Anual)
Año 1	Mar 2021 – Mar 2022	$9,000	—	—	—
Año 2	Mar 2022 – Mar 2023	$10,000	+$1,000	**+11.1%**	5.69% (2021)
Año 3	Mar 2023 – Mar 2024	$11,000	+$1,000	**+10.0%**	7.90% (2022)
Año 4	Mar 2024 – Mar 2025	$12,000	+$1,000	**+9.1%**	5.53% (2023)
Año 5 (NO FIRMADO)	Mar 2025 – Mar	$12,500 →	+$500 → +$1,500	**+4.2% → +12.5%**	4.72% (2024)

	2026	$13,500

Fuentes: Inflacion nacional de Mexico de INEGI/Banco de Mexico y Trading Economics. Datos de vivienda de la zona de Cancun de Quintana Roo Hoy y The Latinvestor.

Las Cifras No Mienten

Indicador	Valor
Renta original (Año 1)	$9,000/mes
Ultima renta firmada (Año 4)	$12,000/mes
Renta propuesta (Año 5 — NO FIRMADO)	$12,500 → cambio de condiciones a $13,500/mes
Renta de renovación tácita (conservadora)	**$12,000/mes**
Aumento acumulado (Año 1 → Año 4)	**+$3,000 = +33.3%**
Aumento acumulado (Año 1 → Año 5 Propuesto)	**+$4,500 = +50.0%**
Inflacion acumulada de Mexico (2021–2024)	**~26.3%**
Renta ajustada por inflacion (Año 4)	~$11,363/mes
La ultima renta firmada excede la inflacion por	**$637/mes ($12,000 vs $11,363)**
La renta propuesta excede la inflacion por	**~$1,303/mes ($13,500 vs ~$12,197)**

Analisis de Sobrepago Acumulado

Escenario 1: Si la renta debio haberse mantenido en $9,000 bajo renovación tácita (Art. 2739)

Bajo la renovación tácita, la renta se renueva al monto original. Si los contratos subsecuentes son nulos conforme al Art. 383(d) (barrera idiomatica), la renovación tácita aplicó cada año a $9,000:

Año	Pagado (12 meses)	Debio Haber Pagado	Sobrepago
Año 2	$120,000	$108,000	$12,000
Año 3	$132,000	$108,000	$24,000
Año 4	$144,000	$108,000	$36,000
Total	**$396,000**	**$324,000**	**$72,000**

Sobrepago potencial (opcion nuclear): $72,000 MXN (~$3,850 USD). Este argumento requiere que un tribunal declare nulos todos los contratos subsecuentes — una posicion poderosa pero agresiva.

Escenario 2: Si la renta solo hubiera aumentado conforme a la inflacion

Año	Pagado	Renta Ajustada por Inflacion	Sobrepago Mensual	Sobrepago Anual

Año 2	$10,000	$9,512	$488	$5,856
Año 3	$11,000	$10,263	$737	$8,844
Año 4	$12,000	$10,830	$1,170	$14,040
Total				**$28,740**

Sobrepago por encima de la inflacion: $28,740 MXN (~$1,535 USD). Este es el sobrepago mínimo demostrable incluso bajo el analisis más conservador.

Escenario 3: Sobrepago por encima del máximo legal del Art. 2738 (tope del 10%)

Incluso aceptando que la arrendadora PUDIERA aumentar la renta un 10% cada año (el máximo, y solo con prueba que nunca proporcionó), los montos por encima del tope son dinero que cobro ilegalmente:

Año	Pagado	Renta Maxima Legal (tope 10%)	Renta Mensual Legal	Exceso Mensual	Exceso Anual
Año 2	$10,000	$9,000 + 10% = $9,900	$9,900	$100	**$1,200**
Año 3	$11,000	$9,900 + 10% = $10,890	$10,890	$110	**$1,320**
Año 4	$12,000	$10,890 + 10% = $11,979	$11,979	$21	**$252**
Total excedente por encima del máximo legal					**$2,772**

Aclaracion importante: El tope del 10% NO es automático. Ella debe **demostrar que las rentas de la zona justifican el aumento** (Art. 2738). Nunca proporcionó justificación alguna para ningún aumento. Sin justificación, el aumento legal es **cero** — lo que significa que todo monto por encima de la renta del año anterior es excedente. Bajo esa lectura:

Año	Pagado	Renta Legal (sin justificación = sin aumento)	Exceso Mensual	Exceso Anual
Año 2	$10,000	$9,000	$1,000	**$12,000**
Año 3	$11,000	$9,000	$2,000	**$24,000**
Año 4	$12,000	$9,000	$3,000	**$36,000**
Total excedente (sin justificación)				**$72,000**

El monto real adeudado se encuentra en algun punto de este rango ($2,772 a $72,000) dependiendo de si un tribunal considera los aumentos parcialmente justificados por condiciones de mercado (aun sin prueba formal) o enteramente injustificados. De cualquier manera, la arrendadora cobro dinero por encima del limite legal y lo debe devolver.

TOTAL: LO QUE LA ARRENDADORA LE DEBE AL ARRENDATARIO

Sumando TODAS las reconvenciones — exceso de renta, reparaciones, reduccion de renta, television por cable y danos:

A. Sobrepago de Renta (violaciones al Art. 2738)

Reclamo	Conservador	Agresivo (Art. 383(d))
Exceso de renta por encima de los limites legales	$2,772	$72,000

B. Reembolso de Reparaciones (Art. 2687, 2688, 2694)

Todas las reparaciones siguientes eran obligación legal de la arrendadora conforme al Art. 2687. El arrendatario las pago. Los montos marcados **[POR LLENAR]** requieren que el arrendatario inserte los costos reales de sus recibos.

#	Reparacion	Costo Estimado (MXN)	Notas
1	Filtración de techo — materiales + mano de obra (el arrendatario realizo el trabajo estando lesionado)	**[POR LLENAR]**	Extenso — retiro todo el recubrimiento viejo, aplicó material nuevo
2	Calentador de agua — primera reparación	**[POR LLENAR]**	Ahora descompuesto nuevamente
3	Interruptor de bomba de agua — reemplazo	**[POR LLENAR]**	
4	Dos llaves de lavabo — reemplazadas	**[POR LLENAR]**	
5	Lavabo del bano — retiro/reposicionamiento (pegado con silicon a la barra)	**[POR LLENAR]**	Tuvo que retirarlo completamente para acceder a la llave
6	Tinaco — limpieza y reparación	**[POR LLENAR]**	
7	Reparacion de piso	**[POR LLENAR]**	
8	Base metalica de cama — reparación de soldadura (cuarto de huespedes)	**[POR LLENAR]**	El arrendatario no causo el dano
	SUBTOTAL — Reparaciones	**$[SUMA]**	

C. Reduccion de Renta — 3 Meses Sin Aire Acondicionado (Art. 2698, 2707)

El reemplazo del aire acondicionado tomo 3 meses en el calor tropical de Cancun. El Art. 2707 da derecho al arrendatario a una reduccion proporcional de renta por la disminucion parcial del uso. El Art. 2698 hace este derecho **irrenunciable**.

Una reduccion del 30-50% es razonable para una vivienda en el Cancun tropical sin control de clima:

Meses	Renta Mensual en ese Momento	Reduccion (30-50%)	Monto Adeudado
3 meses	~$10,000-$11,000 (est.)	30% = $3,000-$3,300/mes	**$9,000–$9,900**
3 meses	~$10,000-$11,000 (est.)	50% = $5,000-$5,500/mes	**$15,000–$16,500**

Rango estimado: $9,000–$16,500 MXN

D. Sobrepago de Television por Cable/Internet (Enriquecimiento Ilegitimo)

Servicio a nombre del padre de la arrendadora. El arrendatario ha estado pagando durante años por un servicio que no eligio, no puede cancelar y no puede controlar.

Concepto	Monto
Costo mensual de cable/internet	**[POR LLENAR]** por mes
Numero de meses pagados	**[POR LLENAR]** meses
SUBTOTAL — Television por Cable	**$[MENSUAL x MESES]**

E. Reparaciones Pendientes Aun Necesarias (Art. 2687 — Obligacion de la Arrendadora)

Estos no son reembolsos — son reparaciones que la arrendadora esta legalmente obligada a realizar AHORA:

#	Reparacion Necesaria	Costo Estimado
1	Calentador de agua — descompuesto nuevamente (necesita reemplazo)	**[POR LLENAR]**
2	Inodoro — apenas funciona (plomeria persistente)	**[POR LLENAR]**
3	Desague de la regadera — lento/tapado	**[POR LLENAR]**
	Cama no	

4	deseada — retiro (prometido verbalmente ante el notario)	0(*solomanodeobra*)|||**SUBTOTAL—ReparacionesPenc* * *[SUMA]**

F. GRAN TOTAL — LO QUE ELLA DEBE

Categoria	Conservador	Agresivo
A. Sobrepago de renta	$2,772	$72,000
B. Reembolso de reparaciones	$[POR LLENAR]	$[POR LLENAR]
C. Reduccion de renta por AC (3 meses)	$9,000	$16,500
D. Sobrepago de television por cable	$[POR LLENAR]	$[POR LLENAR]
E. Reparaciones pendientes (su obligación)	$[POR LLENAR]	[*PORLLENAR*]|| * * *GRANTOTAL* * * | * *[SUMA] + reparaciones**

Instrucciones: Llene los montos **[POR LLENAR]** con sus recibos, registros bancarios y estimaciones de reparación. Una vez completado, el gran total se convierte en el monto especifico citado en la carta de demanda formal. Incluso con estimaciones conservadoras, la arrendadora probablemente le debe al arrendatario **decenas de miles de pesos** — transformando la dinamica de “el arrendatario le debe a la arrendadora una renta más alta” a “la arrendadora le debe al arrendatario un reembolso significativo.”

Esta es su ventaja. Ella cree que usted le debe $13,500/mes. La realidad es que ella le debe a USTED.

Cual Es la Renta Base de la Renovación Tacita?

Esta es una pregunta critica con dos respuestas posibles dependiendo de la estrategia legal:

Posicion conservadora (la más probable en la práctica): $12,000/mes

El arrendatario firmo un nuevo contrato cada año, y la arrendadora devolvio los pagarés del año anterior. Cada nuevo contrato fue un acuerdo separado que sustituyo al anterior. El ULTIMO contrato firmado (Año 4) establecio la renta en $12,000. Los montos propuestos para el Año 5 ($12,500 comunicados, luego cambiados a $13,500) NUNCA fueron firmados. La renovación tácita conforme al Art. 2739 preserva los términos del último contrato firmado — por lo que la renta de renovación tácita es **$12,000/mes**.

Bajo esta posicion: - Los $13,500 propuestos representan un aumento del 12.5% sobre la ultima renta firmada — excediendo el tope del 10% del Art. 2738 - Incluso los $12,500 (el monto originalmente comunicado)

representarian un aumento del 4.2% que requiere justificación - La renta de renovación tácita de $12,000 es el monto que el arrendatario debe seguir pagando

Posicion agresiva (opcion nuclear — requiere litigio): $9,000/mes

Si TODOS los contratos subsecuentes son absolutamente nulos conforme al Art. 383(d) (el arrendatario nunca consintio validamente porque no habla español), entonces ningún nuevo contrato válido sustituyo jamas el acuerdo del Año 1. La renta de $9,000 del Año 1 seria el único monto validamente acordado, y la renovación tácita lo preservaria en ese nivel. El arrendatario habria pagado de más hasta $114,000 MXN.

Bajo esta posicion: - Cada aumento de renta es nulo porque estaba incorporado en un contrato nulo - El sobrepago es una reconvencion por enriquecimiento ilegítimo - Pero esto requiere que un tribunal declare nulos todos los contratos subsecuentes — un proceso prolongado

Enfoque recomendado: Utilizar **$12,000** como la renta operativa (posicion conservadora) mientras se preserva el argumento de los **$9,000** como ventaja en negociaciones o litigio. Pagar $12,000 bajo renovación tácita. Si ella escala, el argumento de los $9,000 es un arma poderosa ante el tribunal.

Puntos Legales Clave Sobre los Aumentos de Renta

1. **El Art. 2738 exige JUSTIFICACION.** La arrendadora debe “demostrar que las rentas en la zona correspondiente han experimentado alzas que justifiquen el aumento.” Ella nunca proporcionó evidencia alguna. Ni una sola vez en 5 años.

2. **Dos aumentos violaron el tope del 10% de manera directa:**

   - Año 2: $9,000 → $10,000 = **11.1%** — ILEGAL (excede el 10%)
   - Año 5 Propuesto: $12,000 → $13,500 = **12.5%** — ILEGAL (excede el 10%)

   Los demas aumentos (10.0%, 9.1%) estuvieron en o por debajo del 10% pero AUN ASI requerian justificación que nunca fue proporcionada. Un aumento por debajo del 10% no es automáticamente legal — la arrendadora aun debe demostrar que las rentas de la zona lo justifican.

3. **El patron de aumentos es evidencia de explotación.** Ya sea que la renta de renovación tácita sea $9,000 o $12,000, la arrendadora aumento la renta cada año sin justificación, incorporada en contratos que el arrendatario no podia leer, con cambios de precio de último momento en las citas de firma. Esto es explotación conforme a los Arts. 24-26.

4. **Ningun aumento fue jamas acordado en un idioma que el arrendatario comprendiera.** Cada aumento de renta estaba incorporado en un contrato exclusivamente en español que el arrendatario no podia leer. Conforme al Art. 383(d), su consentimiento a una renta mayor no existe juridicamente.

5. **El cambio de condiciones confirma el patron.** La arrendadora comunico $12,500 y luego lo cambio a $13,500 en la cita. Esto no es una negociación — es un patron de extraer el máximo posible de un arrendatario que no comprende plenamente el proceso.

6. **Contexto de Cancun:** Si bien los valores inmobiliarios en Cancun han aumentado significativamente (13-14% anual en 2023-2025), y los costos de vivienda en Quintana Roo han subido 10-15%, estos son VALORES DE PROPIEDAD, no indices de arrendamiento. El estandar legal conforme al Art. 2738 son los aumentos de RENTA en la zona, no la apreciacion del valor de los inmuebles. La renta promedio de un departamento de 1 recamara fuera del centro de Cancun es actualmente ~$9,000/mes — exactamente la renta original del arrendatario, lo que sugiere que el monto original era justo y sigue dentro del rango de mercado.

---

3. QUE TAN ABUSIVO ES ESTE CONTRATO

Un Patron de Explotación, No un Incidente Aislado

Si el contrato anterior contiene los mismos términos o similares a este contrato propuesto — y la evidencia sugiere que asi es — entonces la arrendadora ha estado utilizando esta plantilla abusiva **durante hasta 5 años** contra un arrendatario que no puede leer español. Esto no es una negociación fallida. Esto es explotación sistematica.

Art. 24 del Código Civil de Quintana Roo: > Los contratos que explotan la ignorancia, inexperiencia o necesidad de una parte para obtener ventaja injusta son NULOS.

Art. 23: > La protección de los debiles económica, social y culturalmente es materia de orden público.

Art. 25: > La nulidad derivada de la explotación es imprescriptible — no existe plazo de prescripcion.

El contrato explota al arrendatario de las siguientes formas:

Mecanismo de Explotación	Como Funciona
Barrera idiomatica	Todo el contrato en español. Sin traduccion. Sin interprete. El arrendatario no puede comprender lo que firma. (Art. 383(d))
Traslado de reparaciones	Obligaciones imperativas de la arrendadora (Art. 2687) transferidas al arrendatario mediante las Clausulas 5, 6 y 7. El arrendatario ha pagado por techo, calentador de agua, plomeria, llaves, bomba de agua, tinaco — todo legalmente responsabilidad de la arrendadora.
Interes usurario	10% MENSUAL (120% anual). La tasa legal es 12% ANUAL. Esto es 10 veces la tasa legal. (Art.

	2659)
Pagarés	12 pagarés firmados crean titulos de crédito autonomamente ejecutables fuera del marco civil del arrendamiento. La ejecución mercantil de via rapida elude todas las protecciones del arrendatario.
Aceptacion ficta	“Al ocupar, el arrendatario acepta el inmueble en perfectas condiciones” — obliga al arrendatario a renunciar a todos los reclamos por defectos en un inmueble con elementos danados conocidos.
Penas acumulativas	$27,000 por infraccion. Multiples infracciones = multiples penas. CUALQUIER incumplimiento contractual (Cláusula 9(g) cláusula general) las activa. Un solo recibo de servicios atrasado podria costar $27,000.
Embargo de muebles	La arrendadora autorizada para embargar bienes muebles personales del arrendatario sin orden judicial. Justicia por propia mano ilegal.
Disposiciones por fallecimiento	30 dias para que la familia desaloje. La arrendadora puede entrar, tomar pertenencias y venderlas después de 45 dias. Contradice el Art. 2683 (el arrendamiento continua con los herederos).
Destruccion de acuerdos previos	La Cláusula 15 elimina TODOS los acuerdos anteriores — verbales, escritos, notariados. Una firma borra 5 años de protecciones acumuladas del arrendatario.
	Servicio a nombre del padre de la arrendadora.

Trampa de la television por cable	El arrendatario no puede cancelar ni devolver el equipo. Obligado a pagar por un servicio no deseado. El impago podria activar el desalojo bajo la Cláusula 9(b).
Trampa de recibos de servicios	Cuentas a nombre de la arrendadora (sin acceso en linea para el arrendatario). Sin buzon en el inmueble. Los recibos fisicos se vuelan con el viento. El contrato exige que el arrendatario presente comprobantes de pago y amenaza con desalojo por impago — pero el arrendatario no tiene forma confiable de recibir ni acceder a los recibos. La arrendadora controla la información necesaria para el cumplimiento y luego sanciona el incumplimiento.
Renta con cambio de condiciones	Se comunico $12,500, se cambio a $13,500 en la cita de firma. Tactica engañosa clasica (Art. 198 — dolo).
Sin copia del contrato	El arrendatario nunca recibio copia del contrato firmado. No puede verificar los términos. No puede ejercer sus derechos de manera informada.

Esto no es un contrato de arrendamiento. Es una trampa de deuda con una casa adjunta.

Que lo Hace Abusivo (Estandar Legal)

Conforme al derecho civil mexicano, un contrato es abusivo/leonino cuando cumple estos criterios (todos cumplidos en este caso):

1. **Una parte tiene significativamente menos poder de negociación** — Arrendatario extranjero que no habla español, depende de la vivienda, viajo desde fuera de la ciudad para firmar
2. **La parte más fuerte explota esa desventaja** — Contrato solo en español, sin traduccion, sin tiempo para revisarlo, cambio de precio de último momento
3. **Los términos son groseramente unilaterales** — Cada cláusula beneficia a la arrendadora. El arrendatario no se beneficia de ninguna

cláusula. (Vease la tabla comparativa de la Sección 11: la arrendadora gana en 15 de 17 categorías)
4. **Las protecciones legales imperativas son sistematicamente anuladas** — Art. 2687 (reparaciones), Art. 2683 (fallecimiento), Art. 2739 (renovación), Art. 2714 (aviso), Art. 2659 (interés), Art. 2738 (tope de renta)
5. **La ventaja injusta es desproporcionada** — El arrendatario paga todo, asume todo el riesgo, firma titulos de crédito, puede perder bienes personales, enfrenta penas de $27,000+ por infracciones menores, mientras que la unica obligación de la arrendadora es… ser propietaria del inmueble

---

4. LO QUE LA LEY LE OTORGA (INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER CONTRATO)

Las Clausulas Abusivas del Contrato Anterior Siempre Fueron Nulas

Si el contrato anterior contenia los mismos términos que este contrato propuesto, esos términos **nunca fueron juridicamente validos**. He aqui por que:

La ley imperativa no puede renunciarse por contrato (Art. 8, 9): - Art. 8: Salvo las normas dispositivas, las partes no pueden eximirse de la ley imperativa - Art. 9: Solo los derechos privados pueden renunciarse, y solo cuando no afecten el interés público - La protección al arrendatario conforme al Art. 2698 es imperativa y afecta el interés público

Clausulas nulas del contrato anterior (si son iguales a este):

Cláusula	Por Que Siempre Fue Nula	Fundamento Legal
“El arrendatario paga todas las reparaciones” (Cláusula 5/7)	La obligación de reparación de la arrendadora es imperativa	Art. 2687, 2698 (“cualquier estipulacion en contrario será nula”)
Interes del 10% mensual (Cláusula 3)	Usurario — 10 veces la tasa legal	Art. 2659 (el juez puede reducir retroactivamente y privar de todos los intereses)
Aceptacion de “perfectas condiciones de funcionamiento” (Cláusula 6)	No se puede renunciar a obligaciones imperativas de reparación mediante ficcion legal	Art. 2687, 2698
Embargo de muebles (Cláusula 12)	El embargo extrajudicial requiere orden judicial	Legislacion procesal mexicana general
Fallecimiento = terminacion (Cláusula	El arrendamiento sobrevive al fallecimiento por defecto	Art. 2683

9(h)/10)		
Declaracion de “no renovación” (Cláusula 13)	La renovación tácita opera por ministerio de ley	Art. 2739 (no puede impedirse contractualmente)
Desalojo automático (Cláusula 1)	El desalojo autoejecutivo es ilegal	Art. 2714 (se requiere aviso con 2 meses de anticipación)
Cláusula general de desalojo por “cualquier incumplimiento” (Cláusula 9(g))	Las causales de rescisión de la arrendadora son exhaustivas	Art. 2741 (QR), Art. 2489 Federal (solo 3-5 causales específicas permitidas)
Todas las penalidades (Cláusula 13)	Desproporcionadas; judicialmente reducibles; explotación de la ignorancia	Art. 291 (el juez reduce penalidades excesivas), Art. 24-26 (nulas, imprescriptibles)

El efecto práctico: Bajo la renovación tácita (Art. 2739), el arrendamiento se renovó por tiempo indefinido. Las porciones validas del contrato se mantienen (uso habitacional, monto de renta, obligaciones básicas del arrendatario como pagar servicios). Las porciones nulas — todo lo que aparece en la tabla anterior — nunca fueron validas y no se mantienen porque nunca existieron como obligaciones jurídicas en primer lugar.

Renovación Tacita + Ley Imperativa = Sus Derechos Actuales

Cuando el contrato anterior venció y usted siguio pagando renta y ella siguio aceptandola, el Art. 2739 se activo. El arrendamiento se renovó por tiempo indefinido. Combinado con la nulidad de las clausulas abusivas, su posicion juridica actual es:

- **Arrendamiento por tiempo indefinido** a la renta original
- **Aviso con 2 meses de anticipación** requerido para la terminacion (Art. 2714)
- **La arrendadora es responsable de todas las reparaciones necesarias** (Art. 2687)
- **El arrendatario solo es responsable de reparaciones menores** (Art. 2725)
- **Sin pagarés** para el período de renovación (especificos del plazo, vencidos)
- **Sin penalidades acumulativas** (nulas desde su origen)
- **Sin embargo de muebles** (nulo desde su origen)
- **Sin desalojo automático** (nulo desde su origen)
- **Perros permitidos** (acuerdo verbal + años de aquiescencia)
- **El arrendamiento continua con los herederos** si cualquiera de las partes fallece (Art. 2683)
- **Aumento de renta limitado al 10%** con prueba de aumentos en la zona (Art. 2738)
- **Reconvenciones activas** por reembolso de reparaciones

---

5. LAS ARMAS DE LA ARRENDADORA SON DE SALVA

La arrendadora tiene varias amenazas aparentes. Ninguna funciona.

4.1 “Usted pago tarde”

Por que falla: Usted tiene registros de transferencias bancarias electronicas que demuestran **pago puntual o anticipado cada mes**. No hay pagos atrasados.

Incluso si hubiera habido pagos ocasionalmente atrasados: - Ella los **acepto sin objecion** — eso constituye renuncia tácita del derecho a reclamar - La cláusula de interés del 120% anual es usuraria y nula (Art. 2659) - El Art. 2741 solo permite la rescisión del arrendamiento por **falta de pago**, no por pago tardio - Su propio contrato (Cláusula 9(a)) requiere **2+ meses completamente impagos** antes de la terminacion - Si usted siempre pago, ella no tiene nada

4.2 “Usted debe penalidades”

Por que falla (multiples razones independientes):

1. **Ha invocado alguna vez una penalidad en 5 años?** Si no, renuncia a la ejecución por inaccion prolongada. No se puede guardar un derecho contractual durante años y luego aplicarlo retroactivamente.
2. **Art. 383(d):** Si todo el contrato es absolutamente nulo por la barrera idiomatica, cada cláusula es nula — incluyendo las penalidades.
3. **Art. 24-26:** Penalidades desproporcionadas ($27,000 por infraccion, acumulativas) impuestas a un arrendatario que no podia entender el contrato = explotación de la ignorancia. Nulas e imprescriptibles.
4. **Un juez puede reducir penalidades desproporcionadas** bajo los principios generales de equidad del derecho civil mexicano.
5. **Ella no tiene danos reales.** Usted pago la renta puntualmente. Mantuvo el inmueble. Realizo reparaciones que ella debio haber hecho. Que perjuicio económico sufrio? Las penalidades deben guardar alguna relacion con el dano real.

4.3 “Usted tiene perros sin permiso”

Por que falla:

1. **Ella acepto verbalmente a los perros ante el notario.** El notario es un testigo implicito de este acuerdo verbal. Los acuerdos verbales son juridicamente vinculantes en Mexico.
2. **Ella ha visto a los perros y nunca objeto durante años.** Aquiescencia prolongada = consentimiento implicito. No puede permitir algo durante años y luego repentinamente alegar que es una infraccion.
3. **Uno de los perros es un perro de servicio.** Los animales de servicio estan protegidos por la Ley General para la Inclusion de las Personas con Discapacidad (2011) de Mexico. Un arrendador no puede restringir un animal de servicio.
4. **Ella nunca cobro la penalidad de la Cláusula 11.** El mismo argumento de renuncia por inaccion.
5. **Art. 383(d) nuevamente.** Si el arrendatario no podia entender la cláusula de prohibición de mascotas porque el contrato estaba en

español, no pudo haber consentido a ella de manera informada, mucho menos haberla violado de manera consciente.

4.4 “Usted no pago servicios” (Television por cable)

Por que falla:

- El servicio de television por cable/internet esta contratado a nombre del **padre de la arrendadora**
- El arrendatario **no puede cancelarlo** — no es su cuenta
- El arrendatario **no puede devolver el equipo** — pertenece al contrato de un tercero
- El arrendatario **no eligio este servicio** — fue impuesto en el inmueble
- **No se puede tener la obligación de pagar por el contrato de un tercero** que no se puede administrar, modificar ni cancelar
- Si usted HA estado pagandolo, eso constituye **enriquecimiento ilegítimo** — la familia de la arrendadora ha sido subsidiada por el arrendatario durante años, creando una **reconvencion por reembolso**
- La Cláusula 9(b) (desalojo por 2+ meses de servicios impagos) no puede aplicarse a un servicio que no esta a nombre del arrendatario

Para los servicios que estan a su nombre o bajo su control (electricidad, agua, gas, basura): si los esta pagando, ella no tiene nada. Conserve los recibos.

Existe un problema adicional: el contrato le exige presentar comprobantes de pago (Cláusula 7) y amenaza con desalojo por servicios impagos (Cláusula 9(b)), pero usted **no tiene acceso confiable a los recibos**. Las cuentas estan a nombre de la arrendadora (sin acceso en linea para usted), no hay buzon en el inmueble, y los recibos fisicos se vuelan por la calle. **Ella controla la información de facturacion que usted necesita para cumplir, y luego lo penaliza por no cumplir.** Esto es un incumplimiento fabricado — un mecanismo de desalojo incorporado que ella puede activar en cualquier momento simplemente al no compartir la información de los recibos.

4.5 “El contrato venció — desaloje”

Por que falla:

- La renovación tácita (Art. 2739) se activo automáticamente cuando usted permanecio y ella acepto la renta
- El arrendamiento es ahora por tiempo indefinido
- Ella debe dar aviso con 2 meses de anticipación (Art. 2714)
- Aun asi, usted puede solicitar una prórroga de 1 año (Art. 2738)
- Aun si ella rechaza la prórroga, necesita una orden judicial para desalojar
- En el juicio, usted plantea cada defensa contenida en este documento
- Los procedimientos judiciales toman meses a años
- Usted permanece en el inmueble durante todo ese tiempo

4.6 “Firme este nuevo contrato o atengase a las consecuencias”

Por que falla:

- No hay “consecuencias.” Ella no puede obligarlo a firmar.
- Amenazar con desalojo para coaccionar una firma constituye violencia

(Art. 193 — el consentimiento obtenido por temor no es válido)
- Usted no tiene ninguna obligación legal de firmar un nuevo contrato
- Sus derechos actuales bajo la renovación tácita son más fuertes que cualquier cosa que este contrato ofrezca
- Su unica opcion real es aceptar el statu quo o negociar en SUS términos

Resumen: Su Ventaja Es Nula

Su Amenaza	Su Defensa	Resultado
Pagos tardios	Registros bancarios: siempre puntuales	Muerta
Penalidades	Nunca invocadas; nulas (Art. 24-26, 383(d)); sin danos	Muerta
Perros	Consentimiento verbal; aquiescencia; perro de servicio	Muerta
Television por cable	No es su cuenta; no es su servicio; reconvencion	Muerta (y revertida)
Contrato vencido	Renovación tácita (Art. 2739)	Muerta
Uso comercial (equipo de buceo)	Almacenar equipo de trabajo en casa es uso habitacional, no comercial	Muerta
Firme o desaloje	Sin obligación de firmar; la coaccion es nula (Art. 193)	Muerta
Pagarés	Todos devueltos en años anteriores; ninguno firmado este año	Muerta

No tiene armas activas. Cada amenaza es de salva. Los pagarés fueron devueltos cada año, ninguno fue firmado este año, la renta esta comprobada como pagada, y la renovación tácita es solida.

---

6. ANÁLISIS CLÁUSULA POR CLÁUSULA

DECLARACIONES — ARRENDADORA

Declaracion 1(a): Capacidad Legal

> Es persona fisica, de nacionalidad mexicana, con plena capacidad juridica para obligarse.

Nivel de Riesgo: VERDE

Declaracion estandar de capacidad legal. Sin problemas.

Declaracion 1(b): Propiedad del Inmueble

> Es la legítima propietaria con plena posesión y uso del inmueble… registrado bajo el número 162086 en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

Nivel de Riesgo: ROJO

Problemas Legales: - La arrendadora ha declarado previamente que el inmueble pertenece a **sus padres**. Ahora afirma ser la "legítima propietaria." - Conforme al Art. 2679, un no propietario solo puede arrendar si esta autorizado por el propietario. Si ella no es la propietaria, este contrato es potencialmente nulo. - Si ella SI es la propietaria, entonces sus declaraciones previas al arrendatario fueron mentiras — lo que constituye dolo (Art. 198) y reticencia (Art. 205). - De cualquier forma, existe una declaración material falsa. El número de registro (162086) puede y debe ser verificado en el Registro Publico.

Recomendacion: RECHAZAR tal como esta. Exigir prueba de propiedad (certificado registral) antes de firmar cualquier contrato. Si ella no es la propietaria registrada, el contrato es anulable.

Declaracion 1(d): Intencion de Arrendar

> Es su deseo otorgar en ocupación y arrendamiento el Inmueble.

Nivel de Riesgo: VERDE

Declaracion estandar.

Declaracion 1(e): Condiciones del Inmueble

> El Inmueble se encuentra en buen estado de uso y no esta sujeto a ningún procedimiento judicial, laboral, fiscal o administrativo.

Nivel de Riesgo: AMARILLO

Problemas Legales: - El inmueble NO esta en buen estado. El calentador de agua esta descompuesto (nuevamente), el inodoro apenas funciona, el desague de la regadera esta tapado, y otros elementos requieren reparación. - Esta declaración es falsa, y la arrendadora lo sabe. Incluirla es un intento de establecer una linea base falsa. - Si el arrendatario firma, la arrendadora argumentara que el arrendatario acepto el inmueble "tal como esta."

Recomendacion: RECHAZAR. Cualquier contrato debe describir verazmente las condiciones del inmueble e incluir un calendario de reparaciones.

DECLARACIONES — ARRENDATARIOS

Declaracion 2(a): Capacidad Legal e Inmigracion

> NESTOR ELDON WHEELOCK de nacionalidad americana, quien acredita su legal estancia en el pais con su documento migratorio vigente y pasaporte, los cuales se adjuntan como "Anexo A."

Nivel de Riesgo: AMARILLO

Problemas Legales: - Adjuntar documentos migratorios a un contrato privado de arrendamiento es inusual y potencialmente preocupante. Estos documentos sensibles se convierten en parte de un contrato en posesión de

la arrendadora. - Esto no es un requisito legal para un contrato de arrendamiento.

Recomendacion: Presentar los documentos migratorios para verificación, pero no permitir que se adjunten como anexo permanente. Exigir que los originales sean devueltos y las copias destruidas después de la verificación.

Declaracion 2(d): Inspeccion del Inmueble

> Han inspeccionado el interior del "INMUEBLE", haciendo constar que el mobiliario en su interior se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Nivel de Riesgo: ROJO

Problemas Legales: - Esto es FACTUALMENTE FALSO. Los siguientes elementos NO estan en condiciones normales de funcionamiento: - Calentador de agua (descompuesto nuevamente después de la reparación previa del arrendatario) - Inodoro (apenas funciona) - Desague de la regadera (lento/tapado) - Diversos otros elementos documentados en el historial de reparaciones - Firmar esta declaración constituiria una **renuncia a todos los reclamos existentes por reparaciones** e impediria al arrendatario exigir que la arrendadora repare cualquier cosa actualmente descompuesta. - Combinada con la Cláusula 6 (aceptacion ficta), esto crea una trampa hermetica: el arrendatario declara que todo funciona, y luego al ocupar el inmueble, confirma que esta en "perfectas condiciones de funcionamiento."

Recomendacion: RECHAZAR ABSOLUTAMENTE. Si se firma algun contrato, debe incluir un informe veraz de condiciones listando todos los defectos conocidos y un calendario vinculante de reparaciones.

CLÁUSULA 1: OBJETO Y PLAZO

> ...un plazo de un año que comenzara el trece de marzo de dos mil veintiseis, y que por tanto vencera el trece de marzo de dos mil veintisiete, fecha final en la que la Arrendadora recibirá de los Arrendatarios la desocupación del Inmueble sin necesidad de ningún juicio ni formalidad alguna.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: Plazo fijo de 1 año (13 de marzo de 2026 - 13 de marzo de 2027). Al vencimiento, el arrendatario debe desalojar automáticamente — sin proceso judicial, sin aviso requerido.

Problemas Legales: - **Contradice el Art. 2714:** Para arrendamientos urbanos de plazo indefinido, se requiere aviso con 2 meses de anticipación para la terminacion. El lenguaje de "sin necesidad de ningún juicio" intenta eludir este requisito imperativo. - **Intenta derrotar la renovación tácita (Art. 2739):** Al fijar un plazo con desocupación automática, la arrendadora intenta impedir la renovación indefinida que de otra forma ocurriria. - **El derecho del Art. 2738 se elimina:** El derecho estatutario del arrendatario a solicitar una prórroga de 1 año dentro de los 15 dias del vencimiento (con aumentos de renta limitados al 10% con justificación) es efectivamente anulado por la cláusula de desocupación automática. - **La desocupación autoejecutiva es ilegal.** Conforme a la legislacion mexicana, un

arrendador no puede desalojar a un arrendatario sin procedimiento judicial. La frase “sin necesidad de ningún juicio ni formalidad alguna” es inaplicable.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo la renovación tácita, el arrendatario tiene un arrendamiento por **tiempo indefinido** que requiere **aviso con 2 meses de anticipación** para la terminacion. - Esta cláusula lo sustituye con un plazo **fijo de 1 año** con **desocupación automática**. - El arrendatario pierde la seguridad de la permanencia indefinida.

Recomendacion: RECHAZAR. Si se negocia, exigir ya sea un plazo indefinido o un plazo plurianual con derechos de renovación conforme a los Art. 2738-2739.

CLÁUSULA 2: RENTA

> ...una renta mensual de $13,500.00...pagada por transferencia interbancaria...el dia once de cada mes.

> Los Arrendatarios garantizaran el pago de la renta mediante la firma de doce pagarés.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: Renta mensual de $13,500 MXN, pagada por transferencia bancaria el dia 11 de cada mes. MAS doce pagarés firmados como garantia.

Problemas Legales: - **El monto del cambio de condiciones.** La arrendadora originalmente comunico $12,500 y luego lo cambio a $13,500 en la cita de firma. Este es el monto fraudulento. - **El Art. 2738 limita los aumentos de renta al 10%.** Incluso si la arrendadora pudiera legalmente aumentar la renta, el aumento debe estar justificado por aumentos demostrados en la zona y tiene un tope del 10%. Un salto de la renta original a $13,500 puede exceder este tope. - **Los pagarés son autonomamente ejecutables.** Vease la Seccion 9 para un analisis completo. Este es el mecanismo financiero más peligroso del contrato. - **Sin disposicion para reduccion.** Si hay defectos en el inmueble (que los hay), los Art. 2687-2692 dan derecho al arrendatario a una reduccion de renta proporcional a la disminucion del uso. Este contrato ignora ese derecho.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo la renovación tácita, la renta permanece en el **monto original acordado**. - La arrendadora tendria que seguir los procedimientos del Art. 2738 y justificar cualquier aumento (con tope del 10%). - NO hay pagarés bajo el arreglo actual.

Recomendacion: RECHAZAR. El monto de la renta es producto de un cambio de condiciones. Los pagarés son un punto irrenunciable. Cualquier renta negociada debe cumplir con los limites del Art. 2738 y NO debe incluir pagarés.

CLÁUSULA 3: INTERESES MORATORIOS

> ...intereses moratorios...calculados a una tasa de interés del 10% (diez por ciento) mensual.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: 10% de interés mensual sobre cualquier monto impago.

Problemas Legales: - **Esto es 120% de interés anual.** Para comparacion, la tasa de interés legal conforme al Art. 2659 es del **12% anual** (1% mensual). - **Art. 2659 sobre usura:** "Si no se ha pactado interés legal ni convencional, la tasa será del doce por ciento anual. Si el deudor alega que el interés convencional es desproporcionadamente superior a la tasa legal [...] se reducira retroactivamente a una tasa que no exceda el doble de la tasa legal [...] y el acreedor será condenado a la pérdida de todos los intereses." - **10% mensual = 10 veces la tasa legal.** Conforme al Art. 2659, un juez puede reducir esto retroactivamente a no más del 24% anual (2% mensual) y puede ordenar al acreedor la pérdida de TODOS los intereses. - **Esto es prestamo predatorio disfrazado de cláusula de arrendamiento.** Una tasa del 120% anual seria ilegal incluso en un contrato de crédito comercial.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo el arreglo actual, no se especifica tasa de interés (o aplican los términos del contrato anterior, pero sujetos a la misma reduccion del Art. 2659). - Cualquier pago tardio estaria sujeto a la tasa legal del 12% anual, no del 120%.

Recomendacion: RECHAZAR. Si se negocia, exigir la tasa legal (12% anual) o como máximo una tasa convencional razonable. Cualquier tasa superior al 24% anual es vulnerable a reduccion judicial.

CLÁUSULA 4: DEPOSITO

> ...la cantidad de $13,500.00 como depósito para garantizar la reparación de danos...y el pago de cada uno de los servicios publicos...

> El depósito no contara como renta bajo ninguna circunstancia.

Nivel de Riesgo: AMARILLO

Lo Que Dice: Depósito de $13,500 (equivalente a un mes de renta). Cubre danos Y servicios impagos. Reembolsable después de la verificación de todas las obligaciones. No puede aplicarse como renta del último mes.

Problemas Legales: - El monto del depósito es estandar (un mes de renta). - La prohibición de aplicar el depósito como renta es comun pero notable — significa que el arrendatario no puede usarlo para cubrir el último mes. - El reembolso esta condicionado a la "desocupación del Inmueble en buen estado de uso" — combinado con la Cláusula 6 (todo recibido en "perfectas condiciones de funcionamiento"), esto crea una trampa: la arrendadora puede reclamar que danos preexistentes fueron causados por el arrendatario y retener el depósito. - No se especifica plazo para el reembolso. La legislacion mexicana generalmente requiere devolucion pronta, pero la ausencia de un plazo da margen a la arrendadora para retrasar indefinidamente.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - El arrendatario ya pago un depósito bajo el arreglo existente. Firmar un nuevo contrato no crea una nueva obligación de depósito (es el mismo depósito).

Recomendacion: NEGOCIAR. Si se firma algun contrato: (a) exigir un informe veraz de condiciones del inmueble adjunto como anexo, (b) especificar un plazo de devolucion (p. ej., 30 dias después de la

desocupación), (c) especificar que el desgaste normal no se deduce.

CLÁUSULA 5: USO DEL INMUEBLE

> ...exclusivamente como vivienda habitacional...

> ...cualquier reparación, mantenimiento o conservacion que requiera el mobiliario o equipo listado en el Anexo B será a cargo de los Arrendatarios, quienes se obligan a devolverlos en optimas condiciones de uso.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: El inmueble es para uso exclusivamente habitacional (correcto). PERO todas las reparaciones y mantenimiento de los elementos del Anexo B (muebles y equipo) son responsabilidad del arrendatario. El arrendatario debe devolverlos en "optimas condiciones de uso."

Problemas Legales: - **El Art. 2687 es imperativo.** La obligación de la arrendadora de mantener el inmueble "en condiciones de servir para el uso convenido, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias" NO PUEDE renunciarse. El Art. 2698 establece: "cualquier estipulacion en contrario será nula." - **El truco del "Anexo B."** El contrato anterior supuestamente tenia una cláusula general de "el arrendatario paga TODAS las reparaciones." Esta nueva version la reduce a "elementos del Anexo B" — pero el efecto es el mismo si el Anexo B incluye TODOS los electrodomesticos, muebles y equipo del inmueble. - **"Optimas condiciones de uso" es un estandar imposible.** El desgaste normal es esperable. Exigir condiciones "optimas" configura deducciones penalizadoras al mudarse, sin importar cuan cuidadosamente trate el arrendatario el inmueble. - **Art. 2725:** El arrendatario solo esta obligado a "pequenas reparaciones" — cosas que normalmente se deterioran con el uso diario.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo el arreglo actual, aplica el Art. 2687: la arrendadora es responsable de todas las reparaciones necesarias. Incluso si el contrato anterior tenia una cláusula de "el arrendatario paga todo," esa cláusula es legalmente nula (Art. 2698). - Esta cláusula intenta reempaquetar la misma obligación ilegal.

Recomendacion: RECHAZAR el lenguaje de traslado de reparaciones. Aceptar la restriccion de uso habitacional. Cualquier contrato debe establecer claramente que las obligaciones de mantenimiento de la arrendadora conforme al Art. 2687 aplican.

CLÁUSULA 6: RECEPCION Y REMODELACION

> Por el mero hecho de ocupar el Inmueble, se entiende que los Arrendatarios lo reciben en perfectas condiciones de funcionamiento.

> Cualquier obra de mejora o remodelacion...deberá ser previamente autorizada por escrito...y dichas mejoras quedaran en beneficio del Inmueble sin que la Arrendadora este obligada a pagar cantidad alguna.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: Ocupar el inmueble = aceptarlo en “perfectas condiciones de funcionamiento.” Cualquier mejora hecha por el arrendatario se convierte en propiedad gratuita de la arrendadora.

Problemas Legales: - **La aceptacion ficta es una ficcion juridica.** El inmueble NO esta en perfectas condiciones de funcionamiento. El calentador de agua esta descompuesto, el inodoro apenas funciona, el desague de la regadera esta tapado. Firmar esta cláusula = renunciar al derecho de exigir reparaciones por TODOS los defectos actuales. - **El Art. 2687 no puede eludirse de esta manera.** Las obligaciones de reparación de la arrendadora existen por ministerio de ley, independientemente de lo que el arrendatario “acepte.” Sin embargo, probar que un defecto existia ANTES de la aceptacion se vuelve mucho más dificil una vez firmada esta cláusula. - **La cláusula de mejoras es unilateral.** El Art. 2694 establece que la arrendadora debe pagar ciertas mejoras (las que agregan valor al inmueble). Esta cláusula renuncia a ese derecho en su totalidad. - **Nulidad del Art. 2698.** Esta cláusula es una “estipulacion en contrario” del Art. 2687 — deberia ser nula. Pero el arrendatario tendria que litigar para establecerlo.

Combinada con la Declaracion 2(d): El arrendatario primero declara que el mobiliario esta en “condiciones normales de funcionamiento” (declaración), luego al ocupar, acepta el inmueble en “perfectas condiciones de funcionamiento” (cláusula). Esta es una trampa de dos pasos para eliminar todos los reclamos por defectos.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo el arreglo actual, la arrendadora sigue siendo responsable de TODAS las reparaciones necesarias (Art. 2687) y el arrendatario tiene reclamos activos por reparaciones no reembolsadas y reparaciones pendientes. - Firmar esta cláusula destruye todos esos reclamos.

Recomendacion: RECHAZAR ABSOLUTAMENTE. Esta es una de las clausulas más peligrosas del contrato. Cualquier contrato debe incluir un inventario veraz de condiciones del inmueble.

CLÁUSULA 7: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

> Los Arrendatarios cubriran todos los gastos correspondientes al mantenimiento interno…excepto vicios ocultos.

> …los Arrendatarios se obligan a dar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado y refrigerador cada cinco meses, a su costa… realizado por tecnicos asignados por la Arrendadora.

> Los Arrendatarios pagaran también…electricidad, recoleccion de basura, gas, telefono, television por cable, Internet, etc.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: El arrendatario paga TODO el mantenimiento interno (excepto vicios ocultos). Mantenimiento de aire acondicionado y refrigerador cada 5 meses con tecnicos elegidos por la arrendadora a costa del arrendatario. El arrendatario paga todos los servicios y debe presentar comprobantes de pago a la arrendadora.

Problemas Legales: - **Violacion del Art. 2687.** “Mantenimiento interno” es un término amplio que abarca reparaciones necesarias — que son obligación legal de la arrendadora. Solo las “pequenas reparaciones” (Art. 2725) pueden asignarse al arrendatario. - **Tecnicos asignados por la arrendadora a costa del arrendatario** es un conflicto de interés. La arrendadora elige al tecnico, el arrendatario paga. Sin control de precios, sin derecho a elegir una alternativa, sin tope de costo. La arrendadora podria enviar un tecnico costoso cada 5 meses como mecanismo de ganancia. - **Mantenimiento de aire acondicionado cada 5 meses** es excesivo para una propiedad residencial y puede constituir una carga financiera irrazonable. - **Trampa de la television por cable:** El arrendatario esta pagando por un servicio de television por cable/internet que no quiere ni usa, a nombre del **padre de la arrendadora**. El arrendatario no puede cancelarlo (no es su cuenta) y no puede devolver el equipo (pertenece al contrato del padre). Esta cláusula formaliza una obligación de pagar por el servicio de un tercero — lo cual no es una obligación válida del arrendatario. Si el arrendatario deja de pagar, la arrendadora podria invocar la Cláusula 9(b) (2+ meses de servicios impagos = desalojo) por un servicio que el arrendatario nunca contrato y no puede controlar. Esto es una trampa dentro de una trampa. - **La trampa de la entrega de recibos de servicios:** El contrato exige que los arrendatarios presenten comprobantes de pago a la arrendadora (Cláusula 7) y amenaza con desalojo por 2+ meses de servicios impagos (Cláusula 9(b)). Pero el arrendatario **no tiene forma confiable de recibir ni acceder a los recibos**: (a) las cuentas de servicios estan a nombre de la arrendadora — el arrendatario no tiene acceso en linea; (b) no hay buzon en el inmueble — los recibos fisicos no pueden entregarse de manera confiable; (c) los recibos que se entregan se vuelan por la calle sin un punto de entrega seguro. La arrendadora controla el acceso a la facturacion que el arrendatario necesita para cumplir, y la incapacidad del arrendatario de cumplir se convierte en causal de desalojo. **No se puede penalizar a alguien por no presentar comprobantes de pago cuando usted controla el acceso al sistema de facturacion y no ha proporcionado un medio para recibir los recibos.** Esto es un incumplimiento fabricado. - **El monitoreo de recibos** otorga a la arrendadora vigilancia sobre el cumplimiento de servicios del arrendatario, creando un mecanismo detonador para la terminacion anticipada.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo la renovación tácita, aplica el Art. 2687: la arrendadora paga las reparaciones necesarias. - El arrendatario paga servicios (estandar), pero no existe un requisito obligatorio de mantenimiento controlado por la arrendadora. - El problema de la television por cable debe resolverse: o se transfiere la cuenta a nombre del arrendatario, se cancela, o la familia de la arrendadora reembolsa al arrendatario por todos los pagos anteriores.

Recomendacion: RECHAZAR el lenguaje de traslado de mantenimiento. Aceptar las obligaciones de pago de servicios (estandar). Exigir resolución del asunto de la television por cable. Rechazar el requisito de tecnico asignado por la arrendadora, o como mínimo exigir un tope de costo y derecho a proveedores alternativos.

CLÁUSULA 8: SUBARRENDAMIENTO

> Prohibido subarrendar, traspasar, prestar o ceder…cualquier subarrendamiento hecho en contravencion será nulo…y dara lugar a la ejecución forzosa…incluyendo la desocupación inmediata.

Nivel de Riesgo: AMARILLO

Lo Que Dice: Prohibido subarrendar o ceder sin consentimiento de la arrendadora. La violacion = transferencia nula + desalojo inmediato.

Problemas Legales: - La prohibición de subarrendamiento es estandar y legal (el Art. 2741 permite la rescisión por subarrendamiento). - El lenguaje de "ejecución forzosa" y "desocupación inmediata" es agresivo pero replica las disposiciones de terminacion anticipada de la Cláusula 9. - El desahucio extrajudicial (sin orden judicial) sigue siendo ilegal independientemente de lo que diga el contrato.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - La prohibición de subarrendamiento probablemente existe en el contrato anterior y continua bajo la renovación tácita. - Sin cambio material.

Recomendacion: ACEPTAR. Esta es una cláusula estandar. El arrendatario no tiene intencion de subarrendar.

CLÁUSULA 9: TERMINACION ANTICIPADA

> …la Arrendadora podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato y en consecuencia desalojar a los Arrendatarios en caso de que incumplan con cualquiera de las obligaciones…

> a. Falta de pago de 2+ meses de renta
> b. Falta de pago de 2+ meses de servicios
> c. Cambio de uso no autorizado
> d. Modificaciones no autorizadas
> e. Subarrendamiento no autorizado
> f. Introduccion de sustancias toxicas/explosivas **g) Incumplimiento de CUALQUIER obligación**
> g. Fallecimiento de los Arrendatarios

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: La arrendadora puede dar por terminado y desalojar por CUALQUIER incumplimiento, con una lista especifica de causales incluyendo una cláusula general.

Problemas Legales: - **El inciso (g) es una cláusula general que absorbe todo el contrato.** Cualquier infraccion menor de cualquier cláusula — incluso un dia de atraso en un pago de servicio, o no presentar un recibo a la arrendadora — se convierte en causal de desalojo. Esto es desproporcionado. - **El Art. 2741 limita las causales de desalojo** a: falta de pago, mal uso del inmueble o subarrendamiento. El contrato no puede ampliar las causales de desalojo más alla de lo que permite la ley. - **El inciso (h) — fallecimiento como causal de terminacion — contradice directamente el Art. 2683:** "El arrendamiento no se rescinde por muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo pacto en contrario." Si bien este contrato incluye el "pacto en contrario," el Art. 2683 fue disenado para proteger a los herederos. Combinado con la Cláusula 10, esto crea un resultado extremadamente severo para la familia del arrendatario. - **El**

“desalojo” sin proceso judicial es ilegal. Sin importar lo que diga esta cláusula, la arrendadora no puede desalojar fisicamente al arrendatario sin una orden judicial.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita:

Bajo la renovación tácita, las causales legales de desalojo del Art. 2741 siempre aplican: falta de pago, mal uso del inmueble o subarrendamiento. Las causales ampliadas del contrato (la cláusula general, el fallecimiento, etc.) son más matizadas — la renovación tácita tecnicamente preserva las “mismas condiciones” del contrato anterior, por lo que las causales contractuales validas podrian teoricamente subsistir. Sin embargo, incluso si subsisten:

- **La Cláusula 9(g) (cualquier incumplimiento = desalojo) es probablemente nula** — es desproporcionada y posiblemente nula conforme a los Arts. 24-26 (explotación). Ningun tribunal ordenaria un desalojo por no presentar un recibo de servicio.
- **La Cláusula 9(h) (fallecimiento) contradice el Art. 2683** — nula.
- **Las Clausulas 9(a)-(f) basicamente replican el Art. 2741** — falta de pago, mal uso, modificaciones no autorizadas, subarrendamiento, sustancias peligrosas.
- **Todo el contrato es potencialmente nulo conforme al Art. 383(d)** — si el contrato es nulo, todas las causales ampliadas de desalojo son nulas también.
- **Ella nunca ha invocado ninguna en 5 años** — la inaccion prolongada constituye renuncia.

Nota sobre “uso comercial” (Cláusula 5 / Cláusula 9(c) / Art. 2741): Almacenar equipo profesional en un inmueble residencial NO es uso comercial. El arrendatario es un profesional de buceo que guarda su equipo de buceo utilizado para trabajo con clientes en su hogar. Este es un comportamiento residencial normal — no diferente de un carpintero que guarda herramientas en su cochera o una fotografa que guarda camaras en su closet. “Uso comercial” conforme a la ley significa operar un negocio DESDE el inmueble: clientes visitando la direccion, senalizacion comercial, transacciones realizadas en el sitio. Simplemente almacenar equipo de trabajo donde uno vive no constituye un cambio de uso o destino. Ningun tribunal sostendria un desalojo bajo estos argumentos.

Nota sobre “modificaciones no autorizadas” (Cláusula 6 / Cláusula 9(d)): “Modificaciones” y “remodelacion” en el contexto legal significa alteraciones estructurales o permanentes — derribar muros, cambiar la distribucion de plomeria, agregar habitaciones, alterar la planta arquitectonica. El contrato y la ley se refieren a cambios que alteran permanentemente el caracter o valor del inmueble. Lo siguiente NO constituye “modificaciones” en ningún sentido legal:

- **Pintar las paredes de otro color** es cosmetico y completamente reversible. El arrendatario tiene la intencion de repintar al color original antes de desalojar. La pintura no es una modificación estructural — es una personalizacion residencial normal que todo arrendatario realiza.
- **Instalar camaras de seguridad** se hizo con el permiso expreso de la arrendadora. Se le consulto a la arrendadora y ella respondio que estaba bien siempre y cuando el arrendatario rellene los agujeros de los tornillos al desalojar. Esto es: (a) expresamente autorizado (la Cláusula 6 requiere “autorización previa por escrito” — su consentimiento verbal

satisface esto, especialmente dado que ella especifico la condición para la restauracion); (b) completamente reversible (rellenar agujeros, lo cual el arrendatario acepto hacer); y (c) una mejora de seguridad que beneficia al inmueble.

Ninguno de estos constituye causal de desalojo conforme a la Cláusula 9(d). Ambos son reversibles, uno fue expresamente autorizado, y ninguno constituye una "remodelacion" o alteracion estructural. Si la arrendadora intentara usar cualquiera de los dos como causal para la penalidad de $27,000 o el desalojo, fracasaria en su planteamiento — y demostraria aun más la naturaleza abusiva de las clausulas generales.

Recomendacion: RECHAZAR la cláusula general (inciso g). RECHAZAR el fallecimiento como causal de terminacion (inciso h). Aceptar los incisos (a)-(f) como estandar, pero exigir que el "desalojo" requiera proceso judicial.

CLÁUSULA 10: DISPOSICIONES POR FALLECIMIENTO

> En caso de fallecimiento de los Arrendatarios…los familiares tendran 30 dias para entregar el Inmueble…

> …la Arrendadora podrá abrir el departamento y colocar las pertenencias personales bajo resguardo durante 45 dias… transcurrido ese plazo, podran ser vendidas o pasaran a ser propiedad de la Arrendadora.

> En caso de fallecimiento de la Arrendadora, los Arrendatarios tendran 45 dias para entregar el Inmueble.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: Si el arrendatario fallece: la familia tiene 30 dias para desalojar y pagar todas las deudas. Si no hay familia, la arrendadora puede entrar, tomar las pertenencias personales, y después de 45 dias venderlas o quedarselas. Si la arrendadora fallece: el arrendatario tiene 45 dias para desalojar.

Problemas Legales: - **El Art. 2683 contradice directamente esto.** Los arrendamientos sobreviven al fallecimiento tanto de la arrendadora como del arrendatario y continuan con los herederos. Esta cláusula requiere un "pacto en contrario" para anular el Art. 2683, que el contrato proporciona — pero el resultado es groseramente unilateral. - **Asimetria:** La familia del arrendatario tiene 30 dias; el fallecimiento de la arrendadora da al arrendatario 45 dias. En ambos casos, el arrendamiento termina — pero el Art. 2683 establece que deberia continuar con los herederos. - **El embargo/venta de pertenencias personales es justicia por propia mano ilegal.** Un arrendador no puede unilateralmente entrar a un inmueble, tomar pertenencias personales y venderlas. Esto requiere procedimientos supervisados judicialmente. - **Aplica el derecho sucesorio.** Las pertenencias del arrendatario son parte de su patrimonio sucesorio y deben pasar por el procedimiento sucesorio, no por las manos de la arrendadora. - **La disposicion de "vender o convertirse en propiedad de la arrendadora" es abusiva.** Esto equivale a un robo autorizado del patrimonio de una persona fallecida.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo la renovación tácita, aplica el Art. 2683 por defecto: el arrendamiento continua con los herederos. - No se permite el embargo ni la venta de pertenencias.

Recomendacion: RECHAZAR en su totalidad. El defecto del Art. 2683 (el arrendamiento continua con los herederos) es mucho más protector. La cláusula de embargo de pertenencias personales es probablemente inaplicable pero crea un efecto disuasorio.

CLÁUSULA 11: MASCOTAS

> No autorizados a introducir mascotas…sin el consentimiento de la Arrendadora…penalidad conforme a la cláusula decimotercera.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: Prohibidas las mascotas sin consentimiento de la arrendadora. La violacion activa la penalidad de la Cláusula 13 ($27,000).

Problemas Legales: - **Contradice el acuerdo verbal hecho ante notario.** La arrendadora acepto verbalmente permitir perros durante una firma previa de contrato ante el notario. El primer perro es un **perro de servicio** que fue expresamente acordado. El perro del esposo estaba presente cuando se mudo y fue visto y reconocido por la arrendadora sin objecion. - **El perro de servicio no puede ser legalmente restringido.** Un animal de servicio es un ajuste razonable. Si bien la legislacion federal mexicana sobre discapacidad es menos desarrollada que la ADA de EE.UU., los principios antidiscriminatorios de Quintana Roo y la Ley General para la Inclusion de las Personas con Discapacidad (2011) de Mexico proporcionan protecciones. - **La Cláusula 15 (anulacion de acuerdos previos) esta disenada para eliminar el acuerdo verbal sobre los perros.** Si el arrendatario firma, el acuerdo verbal ante el notario se borra y la nueva cláusula de "no mascotas" prevalece. - **Una penalidad de $27,000 por tener una mascota es desproporcionada** y puede constituir una cláusula abusiva conforme a los Art. 24-26 (explotación de la ignorancia/necesidad para obtener ventaja injusta). - **Años de aquiescencia = consentimiento implicito.** La arrendadora ha sabido y tolerado a los perros durante un período prolongado sin invocar penalidades ni objetar. No puede retroactivamente revocar un consentimiento que implicitamente otorgo mediante años de inaccion.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo la renovación tácita, el acuerdo verbal sobre los perros (hecho ante el notario) sigue vigente. - La arrendadora ha consentido la presencia de los perros durante un período prolongado, creando un consentimiento implicito. - Firmar este contrato borra todo eso.

Recomendacion: RECHAZAR. Cualquier contrato debe autorizar expresamente a los perros existentes del arrendatario (incluyendo la identificacion como perro de servicio). La penalidad de $27,000 es abusiva.

CLÁUSULA 12: PENALIDAD POR DESOCUPACION ANTICIPADA

> Si los Arrendatarios no cumplen con el plazo estipulado en la cláusula primera…se anula la devolucion del depósito de garantia.

> …los Arrendatarios convienen en que sus muebles y articulos personales de valor suficiente podran ser embargados para cubrir el monto.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: Si el arrendatario desocupa antes del plazo completo de 1 año, pierde el depósito Y la arrendadora puede embargar los muebles y pertenencias personales del arrendatario.

Problemas Legales: - **La pérdida del depósito por desocupación anticipada puede ser ejecutable** como una cláusula de danos liquidados, pero solo si el monto es proporcional a los danos reales de la arrendadora. Dado que el depósito equivale a un mes de renta, esto es razonablemente proporcionado. - **El embargo de bienes personales es justicia por propia mano ilegal.** Conforme a la legislacion mexicana, el embargo de bienes requiere una orden judicial. Una cláusula contractual no puede autorizar a un particular a embargar bienes de otro. Esto es absolutamente inaplicable. - **Nulidad Art. 24-26:** Explotar la necesidad del arrendatario (vivienda) para forzar el acuerdo al embargo de bienes constituye explotación de la parte debil. Tales clausulas son nulas. - **Combinado con los pagarés (Cláusula 2):** Si el arrendatario desocupa anticipadamente, la arrendadora tiene: (a) el depósito perdido, (b) los pagarés restantes (que son autonomamente ejecutables por los meses restantes), Y (c) un derecho contractual a embargar bienes personales. Esto es triple sancion por un solo acto.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo la renovación tácita (plazo indefinido), no existe el concepto de "desocupación anticipada" — el arrendatario da aviso con 2 meses de anticipación (Art. 2714) y se retira. - El depósito se devuelve después de la verificación de condiciones del inmueble. - Ningun embargo de muebles es posible.

Recomendacion: RECHAZAR la cláusula de embargo de muebles en su totalidad (es ilegal). La pérdida del depósito es negociable pero debe ser proporcionada.

CLÁUSULA 13: PENALIDADES CONTRACTUALES

> ...una pena convencional consistente en el pago de una cantidad equivalente al doble de la Renta (la "Pena Convencional")...en caso de que se actualice cualquiera de los supuestos listados en la cláusula novena.

> ...los Arrendatarios pagaran la Pena Convencional por cada mes de ocupación después del vencimiento, independientemente de la Contraprestacion que siga devengandose, sin que el Contrato se considere renovado.

> ...se pagaran tantas Penas Convencionales como supuestos se actualicen...

> El pago de la Pena Convencional no limita el derecho de la Arrendadora de ejercer la terminacion anticipada.

Nivel de Riesgo: ROJO

Lo Que Dice: 1. Cada infraccion de la Cláusula 9 activa una penalidad de $27,000 (2x renta). 2. Si el arrendatario permanece después del vencimiento del contrato, penalidad de $27,000 por mes ADEMAS de la renta continua. 3. Multiples penalidades se acumulan — si ocurren tres

infracciones simultaneas, son $81,000. 4. Pagar la penalidad NO impide el desalojo. 5. **El contrato establece expresamente que NO se renueva incluso si el arrendatario permanece después del vencimiento.**

Problemas Legales: - **Contradice directamente el Art. 2739 (renovación tácita).** El Código Civil establece que si un arrendatario permanece después del vencimiento sin oposicion de la arrendadora, el arrendamiento se renueva. Esta cláusula dice exactamente lo contrario. El Art. 2739 es una disposicion imperativa que no puede ser anulada por contrato (conforme a los Art. 8 y 2698). - **Las penalidades acumulativas son desproporcionadas.** Tres infracciones menores simultaneas podrian generar $81,000 en penalidades. Combinado con la renta continua, esto podria exceder la renta anual misma. Aplican los Art. 24-26 (explotación/ventaja injusta). - **Penalidad + desalojo es doble sancion.** Obligar al arrendatario a pagar $27,000 Y enfrentar desalojo por la misma infraccion es punitivo, no compensatorio. - **La declaración de "no renovación" es inaplicable.** La renovación tácita es un hecho jurídico que ocurre por ministerio de ley cuando se cumplen las condiciones (ocupación continua + aceptacion de renta + sin oposicion). Una cláusula contractual no puede impedir que un hecho jurídico ocurra. - **Combinada con la cláusula general del inciso 9(g):** CUALQUIER infraccion activa una penalidad de $27,000. Pago tardio de servicio? $27,000. No presento recibo a la arrendadora? $27,000. Esto es una maquina de penalidades.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo la renovación tácita, no hay penalidades contractuales. - Si la arrendadora quiere terminar, debe dar aviso con 2 meses de anticipación y seguir un proceso judicial. - La renta continua al monto original.

Recomendacion: RECHAZAR en su totalidad. La estructura de penalidades es abusiva y gran parte es legalmente nula (contradice el Art. 2739, viola la proporcionalidad conforme a los Art. 24-26). Incluso en negociación, no debe aceptarse cláusula de penalidad alguna que anule los derechos de renovación tácita o acumule penalidades.

CLÁUSULA 14: DOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES

> La Arrendadora: Avenida Alamos, Supermanzana 311... Los Arrendatarios: EL INMUEBLE objeto del presente contrato.

Nivel de Riesgo: VERDE

Lo Que Dice: Domicilios para notificaciones legales. Cláusula estandar.

Problemas Legales: Ninguno. Designar el inmueble arrendado como domicilio para notificaciones del arrendatario es normal.

Recomendacion: ACEPTAR. Cláusula estandar.

CLÁUSULA 15: ANULACION DE ACUERDOS PREVIOS

> El presente contrato cancela y deja sin efecto cualquier acuerdo previo, ya sea verbal o escrito, que las partes pudieran haber celebrado en relacion con esta materia.

Nivel de Riesgo: ROJO — LA CLÁUSULA MAS PELIGROSA DE TODO EL CONTRATO

Lo Que Dice: Firmar este contrato destruye CADA acuerdo anterior — el contrato original notariado, promesas por WhatsApp, acuerdos verbales ante el notario, derechos de renovación tácita, todo.

Problemas Legales: - **Esto es una cláusula de novacion.** Conforme a los Art. 2373-2380 (novacion), una nueva obligación puede sustituir a una anterior — pero solo mediante acuerdo expreso y solo si la sustitucion es válida. - **Si el nuevo contrato es nulo (por barrera idiomatica, Art. 383(d)), sobrevive la novacion?** Probablemente no — un contrato nulo no puede validamente novar una obligación anterior. - **Incluso si fuera tecnicamente ejecutable, esta cláusula esta disenada para eliminar:** 1. La renovación tácita que otorga al arrendatario un arrendamiento por tiempo indefinido a la renta original 2. El acuerdo verbal sobre los perros (hecho ante el notario) 3. Las promesas por WhatsApp sobre aire acondicionado, retiro de muebles y otros asuntos 4. Cualquier reclamo de reembolso de reparaciones bajo el arreglo anterior 5. Los términos del contrato anterior (cualesquiera que fueran) 6. Toda evidencia de incumplimientos y promesas rotas de la arrendadora - **Art. 211:** "No es licito renunciar anticipadamente a la nulidad que resulte del dolo, mala fe, reticencia o violencia." Si los acuerdos anteriores estaban viciados por dolo (como argumenta el informe de defensa), los derechos del arrendatario derivados de ese dolo no pueden renunciarse mediante esta cláusula.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo el arreglo actual, TODOS los acuerdos anteriores permanecen vigentes: el contrato original, la renovación tácita, los acuerdos verbales, las promesas por WhatsApp y los reclamos por reparaciones. - Firmar esta cláusula borra todo de un solo golpe.

Recomendacion: RECHAZAR ABSOLUTAMENTE. Esta es la cláusula nuclear. Existe especificamente para destruir las protecciones jurídicas acumuladas del arrendatario. Bajo ninguna circunstancia debe firmarse.

CLÁUSULA 16: JURISDICCION

> ...se aplicaran las disposiciones del Código Civil del Estado de Quintana Roo, y seran competentes los tribunales de la Ciudad de Cancun...

Nivel de Riesgo: VERDE

Lo Que Dice: Se aplica el Código Civil de Quintana Roo. Los tribunales de Cancun son competentes. Las partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion.

Problemas Legales: - Esto es estandar y esperado — el inmueble esta en Quintana Roo, por lo que aplica la legislacion de QR. - La renuncia a la jurisdiccion impide el forum shopping. Dado que el inmueble esta en esta jurisdiccion de cualquier modo, esto no perjudica materialmente al arrendatario.

Recomendacion: ACEPTAR. Cláusula estandar.

---

7. EL PROBLEMA DEL IDIOMA Y CONSENTIMIENTO

El Nuevo Contrato NO Subsana la Barrera Idiomatica

Todo el contrato propuesto esta redactado **exclusivamente en español**. No se proporcionó traduccion al ingles. No hubo interprete presente en la cita del 3 de marzo de 2026.

El Artículo 383(d) del Código Civil de Quintana Roo es explicito:

> *"La manifestacion de voluntad no existe si la persona que la emite es... personas que no saben leer ni escribir, ni conocen el idioma en que aparezcan haber contratado."*

Esto significa:

1. **El Arrendatario 1 (Nestor Eldon Wheelock)** no habla, lee ni escribe español. Conforme al Art. 383(d), su manifestacion de voluntad **no existe** al firmar un contrato exclusivamente en español.

2. **Art. 384:** La ausencia de voluntad (Art. 383) produce **nulidad absoluta** — la forma más severa de invalidez en el derecho mexicano.

3. **Art. 388:** La nulidad absoluta:

   - Puede ser invocada por **cualquier persona** con interés legítimo
   - Es **imprescriptible** (sin plazo de prescripcion)
   - **No puede renunciarse**, confirmarse ni ratificarse
   - Los tribunales pueden declararla **de oficio**

4. **Art. 390:** La nulidad absoluta "se produce por ministerio de ley y por el solo hecho de que se cometa la infraccion."

Conclusion: Si el arrendatario firma este contrato, queda inmediatamente sujeto a nulidad absoluta conforme al Art. 383(d). Pero litigar la nulidad es costoso y tardado. Es mucho mejor no firmar en absoluto.

Esta defensa aplica igualmente a todos los contratos anteriores. El arrendatario nunca ha firmado un contrato en español con plena comprension. Todos los contratos notariados anteriores son potencialmente nulos. Esto no es un problema aislado — es un **patron de 5 años de obtener firmas de una persona que no puede comprender el documento**, lo que fortalece el argumento de explotación conforme a los Art. 24-26.

---

8. LA TRAMPA DE LA RENOVACION TACITA

Por Que NO Firmar Es Mejor Que Firmar

Esta es la seccion estrategica más importante de este analisis.

Situacion Juridica Actual (Sin Firmar el Nuevo Contrato):

Conforme al Art. 2739 del Código Civil de Quintana Roo:

> *"Si después de terminado el arrendamiento y su prórroga, si la hubo, continua el arrendatario sin oposicion en el goce y uso de la cosa arrendada, el arrendamiento se entendera renovado...por tiempo indefinido tratandose de fincas urbanas."*

Las condiciones para la renovación tácita se han cumplido: - El plazo del contrato anterior venció - El arrendatario continuo ocupando el inmueble - El arrendatario continuo pagando la renta - La arrendadora **acepto** esos pagos de renta - La arrendadora **no** se opuso formalmente a la ocupación continuada con aviso de 2 meses

Resultado: El arrendatario actualmente tiene un **arrendamiento por tiempo indefinido** al **monto de renta original** con todas las protecciones de la ley imperativa.

Que Hace la Renovación Tacita con las Clausulas Abusivas del Contrato Anterior

La renovación tácita traslada las porciones **validas** del contrato (uso habitacional, monto de renta, obligaciones básicas). Pero las clausulas abusivas no se trasladan por dos razones independientes:

Razon 1: Nunca fueron validas. Las clausulas que violan la ley imperativa (Art. 2687, 2698, 2659, 2683) fueron nulas desde su origen. Usted las cumplio, pero nunca estuvo legalmente obligado a hacerlo. Cumplir con una cláusula ilegal no la hace legal — solo significa que usted realizo algo que no tenia que realizar.

Razon 2: Las disposiciones especificas del plazo expiraron. Las clausulas vinculadas al plazo fijo — desocupación automática, pagarés para meses especificos, la declaración de “no renovación” — se agotaron. La renovación tácita crea un arrendamiento por tiempo indefinido, y estas disposiciones no tienen un plazo al cual vincularse.

El efecto práctico: La ley se reafirma. La capa abusiva se elimina porque siempre fue nula o expiro con el plazo original. Lo que queda es un arrendamiento indefinido gobernado por las protecciones de la ley imperativa.

Esto es precisamente por lo que la arrendadora quiere que usted firme un nuevo contrato. Es la unica forma de reimponer los términos abusivos. La Cláusula 15 (anulacion de acuerdos previos) es el mecanismo — corta su conexion con la renovación tácita y la sustituye con un nuevo plazo fijo cargado de pagarés, penalidades y clausulas ilegales de traslado de reparaciones.

Si Ella Da Aviso con 2 Meses de Anticipacion

Incluso si la arrendadora invoca correctamente el Art. 2714 con aviso de 2 meses:

1. **Usted invoca el Art. 2738 dentro de los 15 dias siguientes.** Usted tiene derecho a solicitar una prórroga de 1 año si esta al corriente en la renta (lo esta — los registros bancarios lo demuestran).
2. **Ella solo puede aumentar la renta un 10% MAXIMO** — y debe demostrar que las rentas de la zona justifican el aumento. Sin prueba = sin aumento.
3. **Si ella rechaza la prórroga, usted permanece.** Ella tendria que acudir a los tribunales para desalojarlo. En ese procedimiento, usted plantea cada defensa contenida en este documento. Los procedimientos judiciales mexicanos toman meses a años. Usted permanece en el inmueble durante todo ese período.
4. **Ella no quiere un litigio.** Sus reconvenciones (reembolso de

reparaciones, enriquecimiento ilegítimo por la television por cable, nulidad del Art. 383(d), explotación Art. 24-26) saldrían a la luz. La cuestion de la propiedad seria examinada. Su patron de 5 años de contratos abusivos quedaria en el expediente.

El resultado más probable: Ella acepta el statu quo o regresa a negociar en sus términos.

---

9. EL PROBLEMA DE LOS PAGARES

Por Que los Pagarés Son un Punto Irrenunciable

La Cláusula 2 exige que el arrendatario firme **12 pagarés** — uno por cada mes de renta.

Que son los pagarés?

Los pagarés son **titulos de crédito autonomos** regulados por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. NO se rigen por el Código Civil.

Por que son peligrosos:

1. **Ejecutabilidad autonoma.** Cada pagaré es una obligación de deuda independiente. Incluso si el arrendamiento se termina, se disputa o se declara nulo, los pagarés siguen siendo ejecutables como titulos de crédito.

2. **Juicio ejecutivo mercantil.** Los pagarés pueden ejecutarse mediante el "juicio ejecutivo mercantil" — un procedimiento mercantil de via rapida donde los bienes del deudor pueden ser embargados rapidamente. El arrendatario no puede plantear la mayoria de las defensas relacionadas con el arrendamiento en procedimientos mercantiles.

3. **Separacion del arrendamiento.** Si la arrendadora demanda con los pagarés, el arrendatario no puede facilmente argumentar "el inmueble tenia defectos" o "la renta era inflada" porque esas son defensas del Código Civil en un procedimiento del Código de Comercio.

4. **Transferibilidad.** La arrendadora puede **vender o endosar** los pagarés a un tercero (un cobrador, por ejemplo). Ese tercero puede entonces demandar al arrendatario con los pagarés, y el arrendatario no puede oponer defensas contra la arrendadora original.

5. **12 meses de exposicion.** Si el arrendatario paga la renta por transferencia bancaria (como se requiere), los pagarés deberian teoricamente ser devueltos por cada mes pagado. Pero la Cláusula 2 solo contempla la devolucion de pagarés en caso de "devolucion anticipada de la posesión." No hay una disposicion explicita para devolver los pagarés conforme se paga la renta de cada mes. Esto significa que la arrendadora podria retener LOS 12 pagarés incluso después de que la renta ha sido pagada, y potencialmente ejecutarlos.

6. **Riesgo de doble cobro.** El arrendatario paga la renta por transferencia bancaria Y firma pagarés. Si la arrendadora reclama que la transferencia no se recibio (o la atribuye a otro concepto), puede ejecutar el pagaré del mismo mes — cobrando dos veces.

Los Pagarés Anteriores — ESTADO: RESUELTO

Cada año anterior, el arrendatario firmo 12 pagarés como parte del contrato anual. Cada año, después de que todos los pagos fueron realizados, la arrendadora devolvio los pagarés originales al arrendatario. Este ciclo se repitio cada año del arrendamiento.

Este año (Año 6), el arrendatario no firmo el nuevo contrato — y por lo tanto no firmo nuevos pagarés. No existen pagarés pendientes en posesión de la arrendadora.

Esto es de importancia critica: La vulnerabilidad de los pagarés esta CERRADA. La arrendadora no tiene un instrumento de ejecución mercantil de via rapida. Si ella se negara a devolver pagarés en el futuro (o afirmara que aun posee los anteriores), eso constituiria **fraude** — presentar titulos de crédito satisfechos para cobro es un delito conforme a la legislacion mexicana.

Comparado con el Statu Quo de Renovación Tacita: - Bajo el arreglo actual, NO hay pagarés pendientes. - La renta se paga por transferencia bancaria con un registro electrónico claro. - No hay mecanismo de ejecución mercantil de via rapida. - La arrendadora devolvio todos los pagarés anteriores al completarse los pagos de cada año.

Recomendacion: Los pagarés son un punto absolutamente irrenunciable en cualquier nuevo contrato. Bajo ninguna circunstancia debe el arrendatario firmar nuevos pagarés. El hecho de que los pagarés anteriores fueron devueltos confirma que la arrendadora reconocio el pago integro — esto es evidencia adicional del historial consistente de pagos puntuales del arrendatario.

---

10. RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS Y CRONOGRAMA

Estrategia Principal: NO FIRME — Mantenga la Renovación Tacita

La posicion más fuerte del arrendatario es el statu quo. Bajo la renovación tácita (Art. 2739): - El arrendamiento continua indefinidamente a la renta original - La arrendadora debe dar aviso con 2 meses de anticipación para terminar (Art. 2714) - Todos los acuerdos anteriores permanecen vigentes - Las obligaciones de reparación de la arrendadora aplican (Art. 2687) - Sin nuevos pagarés, sin penalidades, sin embargo de muebles - Las clausulas abusivas del contrato anterior siempre fueron nulas y no se trasladan

El Cronograma — Paso a Paso

El siguiente cronograma esta disenado para maximizar la recopilacion de información mientras la arrendadora aun piensa que usted es el gringo confundido que solo necesita tiempo. El orden importa — recopilacion de inteligencia ANTES de la firmeza legal.

Cuando	Accion	Tono	Proposito
5 de marzo (Manana)	Texto conciliatorio por	Calido,	Ganar tiempo; mantener apariencia

	WhatsApp	apologetico	amistosa
6-8 de marzo	Solicitud casual de fotos del contrato + pagarés	Amistoso, “organizando registros”	Obtener copias de todos los documentos antes de que ella contrate abogado
6-20 de marzo	Organizar toda la evidencia	—	Registros bancarios, recibos de reparaciones, exportaciones de WhatsApp, fotos
13 de marzo	Continuar pagando la renta al monto de la ultima firma ($12,000)	—	Renta de renovación tácita; si ella la acepta = refuerza la renovación
~20-25 de marzo	Carta de demanda formal (correo certificado)	Profesional, legal, citando articulos	Hacer valer derechos; crear registro oficial
~20-25 de marzo	Queja ante PROFECO (simultanea con la carta)	Formal, administrativo	Crear registro gubernamental; presion adicional
Continuo	Seguir pagando la renta de la ultima firma por transferencia bancaria	—	Construir evidencia; cada pago refuerza la posicion

Paso 1: El Texto Conciliatorio (5 de marzo)

Enviar desde su nuevo número de EE.UU. Mantenerlo calido, no legal y apologetico:

> “Hola Ella, perdón por el estrés del otro día. Llegamos muy tarde por el camión y todo fue muy rápido. Quiero revisar todo con calma. Estoy en un avión de regreso, mi SIM no funciona en Estados Unidos. Te escribo desde mi nuevo número cuando esté instalado para platicar de las cosas que mencioné y de las reparaciones. No quería crear ningún problema enfrente del notario.”

Esto le compra semanas y mantiene a la arrendadora pensando que usted es amigable y no amenazante. Ella no sabe que usted ha leido la ley.

Paso 2: Obtener las Fotos (6-8 de marzo)

ANTES de adoptar una postura firme, mientras ella aun piensa que usted es amigable:

> “Oye, también — busqué el contrato en el WhatsApp y no lo encuentro. Se me hace que no se envió bien. Me puedes mandar fotos del contrato y los pagarés? Así los dos tenemos nuestros registros.”

Esto debe ocurrir ANTES del Paso 4. Una vez que envie la carta de demanda, ella dejara de compartir cualquier cosa.

Paso 3: Organizar la Evidencia (6-20 de marzo)

Mientras se “instala,” prepare su expediente completo de evidencia: - Guardar y respaldar lo que ella envie (fotos del contrato, fotos de los pagarés) - Organizar registros de transferencias bancarias (cada mes, cada año, cada monto) - Organizar recibos y fotos de reparaciones - Exportar todas las conversaciones de WhatsApp (la funcion de exportacion preserva las marcas de tiempo) - Redactar la carta de demanda formal - Opcionalmente: consultar a un abogado civilista de Quintana Roo para revisar la carta de demanda

Paso 4: Comenzar a Pagar la Renta de la Ultima Firma (13 de marzo)

Cuando venza el siguiente pago de renta, pague **$12,000** — el monto del último contrato firmado. Esta es la renta conservadora de renovación tácita conforme al Art. 2739 (el arrendamiento se renovó en los términos del último contrato válido). El aumento propuesto por la arrendadora a $13,500 nunca fue firmado ni acordado.

Si la arrendadora objeta, esto la obliga a ELLA a tomar accion — y cualquier accion que tome fortalece su posicion: - Rechazar la renta = ella no puede alegar falta de pago como causal de desalojo - Amenazar con desalojo = violencia (Art. 193), lo que fortalece la defensa de coaccion - El argumento de los $9,000 (todos los contratos nulos conforme al Art. 383(d)) permanece disponible como opcion nuclear si ella escala

Paso 5: La Carta de Demanda Formal (~20-25 de marzo)

Enviar por **correo certificado o entrega notarial** (no por WhatsApp — necesita prueba de recepcion). Esta carta debe:

- Hacer valer la renovación tácita conforme al Art. 2739 a la renta de la ultima firma de $12,000
- Citar el Art. 2738 (tope del 10%, justificación requerida — nunca proporcionada)
- Exigir reparaciones conforme al Art. 2687 (calentador de agua, inodoro, desague de la regadera)
- Exigir reembolso de reparaciones previas realizadas por el arrendatario
- Hacer referencia al Art. 383(d) (barrera idiomatica — todos los contratos anteriores potencialmente nulos)
- Exigir resolución del asunto de la television por cable (transferir, cancelar o reembolsar)
- Hacer referencia a los aumentos de renta injustificados y al sobrepago potencial
- Establecer que el arrendatario continuará pagando $12,000/mes como la renta legal de renovación tácita
- Ser profesional y citar la ley — NO calificar el contrato como “abusivo” o “ilegal” en la carta misma (que los articulos hablen por si mismos)

Paso 6: Queja ante PROFECO (~20-25 de marzo, simultaneamente con la carta de demanda)

Presentar una queja formal ante PROFECO (Procuraduria Federal del Consumidor — la agencia federal mexicana de protección al consumidor). Es GRATUITA, no requiere abogado y crea un registro oficial gubernamental. Alberto puede presentarla personalmente en la oficina de PROFECO en Cancun, o puede presentarse en linea en gob.mx/profeco.

La queja ante PROFECO debe citar TRES violaciones distintas:

1. **Cambio de condiciones (publicidad engañosa / información engañosa):**
   - La arrendadora comunico una renta de $12,500 via WhatsApp el 24/02/26
   - El contrato presentado en la firma el 3/03/26 dice $13,500
   - Su propia nota de voz a las 4:33 PM del dia de la firma ADMITE que le dijo a Nestor $12,500 y el contrato dice $13,500
   - Tuvo 7 dias para "corregir" este "error" pero espero hasta 27 minutos antes de la cita
   - Adjuntar: captura de pantalla del mensaje de WhatsApp (24/02/26), captura de pantalla de la transcripcion de la nota de voz, pagina del contrato que muestra $13,500
2. **Aumento ilegal de renta que excede el tope del Art. 2738 (aumento ilegal de renta):**
   - Ultima renta firmada: $12,000/mes
   - Renta propuesta: $13,500/mes = aumento del 12.5%
   - Tope rigido del Art. 2738: 10% — y solo con prueba de que las rentas de la zona lo justifican (nunca proporcionada)
   - El aumento del Año 2 también fue ilegal: $9,000 → $10,000 = 11.1%
   - Adjuntar: mensajes de WhatsApp mostrando el monto de renta de cada año, monto del contrato vigente
3. **Clausulas abusivas/depredadoras (clausulas abusivas):**
   - Interes del 10% mensual (120% anual) — la tasa legal es 12% anual (Art. 2659)
   - Perdida de depósito + embargo de bienes personales sin orden judicial (Cláusula 12)
   - Penalidades acumulativas de $27,000 por infraccion (Cláusula 13)
   - Traslado de obligaciones imperativas de reparación de la arrendadora al arrendatario (Clausulas 5, 6, 7) — viola los Art. 2687, 2698
   - Barrera idiomatica: contrato integramente en español para arrendatario estadounidense, sin traduccion (Art. 383(d))
   - "No es el mismo contrato" — la arrendadora afirmo que los contratos eran identicos, pero se encontraron 9 diferencias materiales, TODAS a favor de la arrendadora
   - Adjuntar: comparativo de contratos, evidencia de WhatsApp sobre la barrera idiomatica

Lo que PROFECO puede hacer: - Iniciar un **proceso de conciliación** (mediacion gratuita con ambas partes) - Imponer **multas administrativas** a la arrendadora por practicas abusivas - Crear un **registro oficial gubernamental** de las violaciones (evidencia poderosa en juicio civil) - Ejercer presion — los arrendadores toman en serio las quejas ante PROFECO - Si la conciliación fracasa, PROFECO emite una resolución formal utilizable en juicio

Por que presentarla ahora: La queja ante PROFECO corre en paralelo con la carta de demanda. La carta de demanda es la via privada/legal. PROFECO es la via gubernamental/administrativa. Ambas generan presion y documentacion. Juntas envian la senal: este arrendatario conoce la ley y esta utilizando cada canal legítimo.

Paso 7: Continuo — Seguir Pagando la Renta de la Ultima Firma

Cada mes, transferir $12,000 a la misma cuenta. Conservar registros. Cada pago que ella acepte refuerza la renovación tácita a ese monto. Si ella rechaza un pago, documentar el intento (captura de pantalla de la transferencia, conservar el registro de la transaccion rechazada).

Si la Arrendadora Escala

Su Accion	Su Respuesta
Amenaza desalojo por mensaje/llamada	Responder por escrito citando Art. 2739, 2714. Documentar.
Rechaza el pago de renta	Documentar el intento. Ella no puede alegar falta de pago si ella lo rechazo.
Envia a alguien al inmueble	No abrir la puerta. El desahucio extrajudicial es ilegal. Llamar a la policia si es necesario.
Contrata un abogado	Bien — un abogado le dira que esta en una posicion debil. Consulte a su propio abogado.
Presenta demanda de desalojo ante el tribunal	Usted tiene meses a años de proceso legal. Plantear todas las defensas. Reconvenir.
No hace nada	Mejor resultado — el statu quo continua a $12,000/mes con todas sus protecciones intactas.

Acciones Adicionales

- **No acuda a más "citas de firma."** No hay obligación legal de acudir. Su estrategia es presionarlo para firmar en una cita.
- **Presente una queja ante PROFECO** (Procuraduria Federal del Consumidor) si ella persiste en amenazas o coaccion. PROFECO puede mediar y tiene autoridad para sancionar practicas abusivas.
- **Documente todo.** Cada comunicación, cada amenaza, cada reparación rechazada — por escrito con fechas.

La Estrategia de Conciliacion — Lo Que Realmente Buscamos

El objetivo NO es ir a la guerra. El objetivo es utilizar la posicion juridica abrumadora para negociar una conciliación práctica donde ambas partes puedan continuar la relacion. Ella conserva a su arrendatario y sus ingresos; nosotros obtenemos trato justo, reparaciones y reembolso.

Por que va a conciliar (el calculo de presion):

Amenaza para la Arrendadora	Costo para Ella
Multas de PROFECO por practicas abusivas	$10,000-50,000+ MXN
Multas de PROFECO por cambio de condiciones	Multas adicionales
Sentencia civil por sobrepago de renta	$28,740-72,000 MXN
Reclamos de reembolso por reparaciones (bomba, techo, pared, cama, tornillo del HVAC)	$10,000-20,000 MXN
Costos excesivos de electricidad por unidades de AC viejas/ineficientes que ella se negó a reemplazar	$5,000-15,000+ MXN
Sus propios honorarios legales para defenderse	$15,000-30,000+ MXN

Aumento de renta perdido ($1,500/mes que queria)	$18,000/año
Antecedente gubernamental que afecta sus otros inmuebles	Incuantificable
Exposición total	**$80,000-190,000+ MXN**

Costo de conciliar para ella	Monto
Reparar el AC (ya lo prometio dos veces)	~$8,000-15,000 MXN
Aceptar $12,000/mes en vez de $13,500	$1,500/mes menos
Acreditar reparaciones contra renta (2-3 meses)	$24,000-36,000 compensados
Reparar otros asuntos de mantenimiento	Variable
Costo total de conciliar	**Mucho menos que pelear**

Lo que exigimos en la conciliación:

Demanda	Como Se Entrega	Fundamento Legal
La renta se mantiene en $12,000/mes	La renovación tácita continua	Art. 2739, Art. 2738
Reembolso de reparaciones como crédito a la renta	Aplicar $28,740-40,000 como crédito contra renta futura = 2-3 meses gratis	Art. 2687 (ella debia esas reparaciones)
AC reemplazado con unidades de calidad	Ella ya lo prometió DOS VECES (1/06/24 y 28/02/26). La unidad de reemplazo que finalmente entregó tiene la calificación de eficiencia energética MÁS BAJA posible, está sin instalar en su caja, y su técnico no ha venido a instalarla. Mientras tanto, las unidades viejas elevan las facturas de electricidad de la CFE (pasaron de ~$200-$460 en 2022 a $1,400-$2,000+ en 2024-2025) — el arrendatario está pagando por su tacañería.	Art. 2687, evidencia de WhatsApp, recibos de CFE
Todas las demas reparaciones completadas	Calentador de agua, inodoro, desague de regadera, lo que sea necesario	Art. 2687
Television por cable resuelta	Transferir a nombre del arrendatario, cancelar, o dejar de cobrar	Enriquecimiento ilegítimo
Depósito integramente reembolsable	Devolucion integra cuando el arrendatario eventualmente desocupe	Art. 2704

Sin nuevo contrato requerido	La renovación tácita continua por ministerio de ley	Art. 2739
Sin pagarés	No se requieren bajo renovación tácita	—
Reconocimiento por escrito de los perros	Formaliza el acuerdo verbal existente	Previene disputas futuras
Desistir de la idea de los $13,500	Aumento ilegal, cambio de condiciones, no firmado	Art. 2738

Lo que NO exigimos (para mantenerlo razonable): - No exigimos pago en efectivo (ella se negaria y se atrincheraria) - No exigimos reduccion de renta por debajo de $12,000 (aunque el argumento nuclear de los $9,000 existe) - No perseguimos el reclamo completo de $72,000 por sobrepago (lo reservamos como ventaja, no como demanda) - No amenazamos con denunciar ante autoridades migratorias/fiscales (mantenerlo en el ambito civil)

Lo que ella deberia considerar (la ventaja no dicha): - Este arrendatario selló su techo durante años, atornilló el equipo de HVAC antes de un huracán, reparó daños en las paredes, arregló la plomería, mantuvo el jardín y pagó la renta anticipadamente cada mes (ella incluso tuvo que disculparse en noviembre de 2024 después de acusarlo falsamente de no haber pagado — "Lo siento mucho, lo encontré") - Si ella expulsa a un arrendatario que activamente PROTEGE su propiedad y lo reemplaza con un desconocido — o peor, la casa queda vacia — quien sella el techo? Quien atornilla el AC antes del próximo huracan? Quien atiende el moho? Quien riega el jardin? - Una casa desocupada en el tropico de Quintana Roo se deteriora RAPIDO — moho, humedad, plagas, filtraciones de techo, danos por huracan sin nadie que prepare - El costo de desocupación + buscar un nuevo arrendatario + deterioro del inmueble supera con creces el costo de conciliar con un arrendatario que ha tratado su propiedad mejor de lo que ella misma lo ha hecho

El mensaje que esto envía: "Conozco mis derechos. Tengo la evidencia. Tengo la ley. Pero no busco destruirte — solo quiero trato justo. Repara lo que debiste haber reparado, acredítame lo que reparé por ti, y sigamos al monto legal de renta. O presento ante PROFECO y ambos pasamos el próximo año en audiencias."

La Opción Nuclear (En Reserva — No Desplegar Aún)

Si el escalamiento gradual no está funcionando o las circunstancias cambian, hay una jugada más directa disponible: **El Informe de Arrendador a Arrendador.**

En vez del enfoque gradual, enviarle UN solo documento integral — un informe profesional de arrendador a arrendador — que presente: - Todo lo que usted sabe (el código, la comparación de contratos, la evidencia) - Todo lo que ella hizo mal (cambio de condiciones, aumentos ilegales, términos abusivos, negligencia de mantenimiento) - Las pruebas (capturas de pantalla de WhatsApp, transcripción de la nota de voz, comparativo de contratos, registros bancarios) - Sus demandas (créditos a la renta,

reparaciones, AC, recolección del equipo de cable, continuación a $12,000) - La consecuencia: “Si no podemos resolver esto entre arrendadores, este mismo documento va a mi abogado y a PROFECO”

Adjuntar una copia de los artículos relevantes del Código Civil. Ella sabe que usted es arrendador (WhatsApp 8/04/22: “Aprendí mucho rentándote que usé para mi propio inquilino”). Este no es un extranjero confundido — es un par que la descubrió. De arrendador a arrendador.

Por qué funciona: Colapsa el escalamiento gradual en un solo movimiento abrumador. Sin juegos, sin pretensiones. Solo: “Yo sé. Aquí están las pruebas. Aquí está el trato. Tómalo o presento.”

Por qué NO lo hacemos aún: El enfoque gradual recopila más inteligencia primero (fotos del contrato/pagarés), la mantiene cómoda, y permite que la carta de demanda + PROFECO lleguen como choques escalonados separados. La opción nuclear se mantiene en reserva si ella no responde a la presión graduada — o si las circunstancias requieren una resolución más rápida.

Escalera de Escalamiento (Estrategia Principal — Presión Gradual)

Si ella no concilia en cada etapa, escalar a la siguiente:

Etapa	Accion	Nivel de Presion
1. Texto conciliatorio (5 de marzo)	Ganar tiempo, recopilar inteligencia	Bajo — ella cree que todo esta bien
2. Obtener fotos (6-8 de marzo)	Obtener copias de contrato/pagarés	Bajo — “solo organizando registros”
3. Pagar $12,000 de renta (13 de marzo)	Hacer valer la renta de renovación tácita	Medio — ella nota el monto
4. Carta de demanda (20-25 de marzo)	Notificacion legal formal citando articulos	Alto — ella sabe que usted tiene abogado o conocimiento legal
5. Queja ante PROFECO (al mismo tiempo)	Investigacion gubernamental	Alto — registro oficial, multas potenciales
6. Oferta de conciliación (después de que reciba ambas)	Creditos a la renta + reparaciones + paz	Resolucion — darle una salida
7. Juicio civil (solo si todo lo demas falla)	Demanda por sobrepago + danos	Nuclear — años de litigio

El resultado probable: Ella concilia en la Etapa 6. Los arrendadores pequenos que usan contratos de plantilla gubernamental no tienen los recursos ni el estomago para investigaciones de PROFECO y juicios civiles.

Cuando vea la carta de demanda citando articulos especificos, la queja ante PROFECO con su propia nota de voz adjunta, y una oferta razonable de conciliación que le permita salvar la cara — aceptara el trato.

Si Ella de Algun Modo Rechaza Todo

Si las circunstancias requieren celebrar un NUEVO contrato (que no queremos, pero por si acaso), los **requisitos minimos irrenunciables** son:

Requisito	Razon
Traduccion completa al ingles del contrato	Cumplimiento del Art. 383(d)
Interprete independiente en la firma	Consentimiento informado
SIN pagarés	Previene la ejecución mercantil de via rapida
Renta a $12,000 o máximo del Art. 2738 (10% con justificación)	Limite legal
Informe veraz de condiciones del inmueble como anexo	Previene la trampa de aceptacion ficta
Autorizacion expresa para los perros existentes (incluyendo perro de servicio)	Preserva el acuerdo verbal
Obligaciones de reparación de la arrendadora conforme al Art. 2687 expresamente establecidas	Previene el traslado ilegal de reparaciones
Intereses moratorios a la tasa legal (12% anual) o tasa razonable	Previene la usura
Sin embargo de muebles, sin penalidades acumulativas, sin anulacion de acuerdos previos	Elimina las clausulas abusivas
Calendario vinculante de reparaciones para los defectos actuales	Responsabiliza a la arrendadora
Resolucion del asunto de la television por cable	Elimina la trampa de facturacion de tercero
Copia del contrato entregada al arrendatario al momento de la firma	Derecho basico
Credito a la renta por gastos de reparación previos del arrendatario	Reembolso

---

11. COMPARATIVO: SITUACION ACTUAL VS. NUEVO CONTRATO

Categoria	Situacion Actual (Renovación Tacita)	Nuevo Contrato Propuesto	Quien Se Beneficia
Plazo del arrendamiento	Indefinido (Art. 2739)	Fijo 1 año, desocupación automática	Arrendadora
Renta mensual	$12,000 (último contrato firmado)	$13,500 (cambio de condiciones — +12.5%)	Arrendadora

Pagarés	Ninguno pendiente (todos los anteriores devueltos)	12 nuevos pagarés firmados	Arrendadora
Intereses moratorios	Tasa legal: 12%/anual	120%/anual (usurario)	Arrendadora
Depósito de garantia	Depósito original retenido	Mismo monto, peores condiciones	Arrendadora
Reparaciones (arrendadora)	Obligatorias (Art. 2687)	Trasladadas al arrendatario	Arrendadora
Condicion del inmueble	Defectos conocidos = reclamos activos	Ficcion de “perfectas condiciones de funcionamiento”	Arrendadora
Acuerdos previos	Todos preservados	TODOS destruidos (Cláusula 15)	Arrendadora
Perros/mascotas	Acuerdo verbal + aquiescencia	Sin mascotas; penalidad de $27,000	Arrendadora
Aviso de terminacion	2 meses requeridos (Art. 2714)	Automatico al vencimiento	Arrendadora
Terminacion anticipada	Causales limitadas (Art. 2741)	CUALQUIER incumplimiento — cláusula general	Arrendadora
Penalidades	Ninguna	$27,000 por infraccion, acumulativas	Arrendadora
Disposiciones por fallecimiento	El arrendamiento continua con herederos (Art. 2683)	Desocupacion en 30 dias; embargo de bienes	Arrendadora
Desocupacion anticipada	Aviso con 2 meses, depósito devuelto	Depósito perdido + muebles embargados	Arrendadora
Derechos de renovación	Automaticos (Art. 2739)	Expresamente excluidos	Arrendadora
Television por cable	Reconvencion por enriquecimiento ilegítimo	Formalizada como obligación del arrendatario	Arrendadora
Idioma	Defensa intacta (Art. 383(d))	Sigue todo en español, sigue sin traduccion	Ninguno
Derechos de preferencia por 5 años	Se acerca/alcanza el umbral de 5 años (Art. 2708)	El contrato reinicia el conteo	Arrendadora
Interpretación	Art. 175 — toda ambigüedad	Igual — pero el nuevo contrato tiene menos	

de contrato de adhesión	favorece al arrendatario	ambigüedades (ajustadas en contra del arrendatario)	Arrendadora

Puntuacion: La arrendadora se beneficia en 18 de 19 categorias. El arrendatario se beneficia en 0.

Este contrato no es una negociación — es una transferencia unilateral de todos los derechos del arrendatario a la arrendadora.

---

12. INVESTIGACIÓN DEL CÓDIGO FEDERAL Y ESTATAL: DISPOSICIONES LEGALES VERIFICADAS

Antecedentes: Desmintiendo el Mito de la "Reforma de Arrendamiento 2025"

Un artículo de blog ampliamente difundido (Mexico Custom Homes, feb. 2025) afirmó que México promulgó reformas nacionales a la ley de arrendamiento en 2025, incluyendo topes de renta vinculados a la inflación, registros digitales de arrendamiento y protecciones reforzadas para arrendatarios. **Esto es falso.** La investigación confirma:

- Las reformas descritas son **EXCLUSIVAS de la CDMX (Ciudad de México)** — promulgadas por la legislatura local, no por el Congreso federal
- La última reforma del Código Civil Federal (DOF 14-11-2025, "Reforma 60") trata sobre **armonización procesal** con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares — NO sobre protecciones de arrendamiento
- La última reforma del Código Civil de Quintana Roo (POE 31-05-2023) reformó **artículos de discapacidad/incapacidad** — NO se modificó ningún artículo de arrendamiento en 2023
- **El Art. 13(III) Federal confirma: los contratos de arrendamiento se rigen por la ley del lugar donde se ubica el inmueble** — es decir, la ley estatal de Quintana Roo, no la ley federal ni la de la CDMX

Sin embargo, las disposiciones existentes tanto en el Código Civil de QR como en el Código Civil Federal ya son muy fuertes para este arrendatario. La investigación reveló varias disposiciones poderosas no citadas previamente en este análisis.

Nuevas Disposiciones de Apoyo del Código Civil de QR

Artículo	Qué Establece	Cómo Ayuda
Art. 21	Cuando los derechos entran en conflicto, la controversia se resuelve a favor de "la parte que sea culturalmente, económicamente o socialmente la más débil"	Nestor es un extranjero que no habla español, firmó contratos que no podía leer — es la parte culturalmente/lingüísticamente más débil por definición

Art. 175	En contratos de adhesión (donde los términos no fueron libremente negociados), **las ambigüedades se interpretan en contra del redactor** y a favor de la otra parte	Ella redactó el contrato enteramente en español sin traducción. Toda cláusula ambigua se interpreta en su contra
Art. 283	Las partes pueden establecer cualquier cláusula que NO sea contraria a la moral o al orden público	Las disposiciones de orden público (Art. 2687 reparaciones, Art. 2698 reducción por fuerza mayor, Art. 2709 habitabilidad) prevalecen sobre cualquier cláusula contractual
Art. 291	Un juez puede **reducir proporcionalmente las penalidades manifiestamente excesivas**	Las penalidades acumulativas de $27,000 (2x la renta por infracción) son judicialmente reducibles — un juez no las hará valer a su valor nominal
Art. 378-381	**Onerosidad excesiva (imprevisión):** Cuando un contrato bilateral se vuelve excesivamente oneroso debido a eventos extraordinarios imprevisibles, la parte afectada puede demandar la rescisión o la modificación equitativa	Si el aumento del 50% de la renta en 5 años (muy por encima de la inflación) hizo el contrato excesivamente oneroso, el arrendatario puede demandar una reducción equitativa
Art. 2659	La tasa de interés legal es del **12% anual**. Cuando el interés es desproporcionadamente superior a las tasas bancarias y existe razón para creer que el acreedor abusó de la necesidad, inexperiencia o ignorancia del deudor, **el juez puede reducirlo retroactivamente a la tasa legal**	El interés propuesto del 10%/mes (120%/año) es 10 veces la tasa legal. El del contrato anterior del 6%/mes (72%/año) era 6 veces la tasa legal. Ambos son retroactivamente reducibles
Art. 2661	**El interés compuesto (anatocismo) está ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO**, bajo pena de nulidad	Si cualquier cálculo de intereses capitaliza intereses impagos, es automáticamente nulo
	Si la arrendadora no realiza las reparaciones necesarias: (1) el arrendatario puede demandar la rescisión, O (2) **el arrendatario**	Este es un recurso poderoso de

Art. 2688	**puede solicitar al tribunal que ordene las reparaciones — y si la arrendadora incumple el plazo judicial, el juez puede autorizar al arrendatario a realizar las reparaciones y CARGARLAS CONTRA LA RENTA**	autoayuda: deducción autorizada judicialmente de los costos de reparación directamente de pagos de renta futuros
Art. 2693	La arrendadora debe devolver cualquier saldo (incluyendo depósito) **INMEDIATAMENTE** al terminar el arrendamiento. Si la arrendadora desea retener, debe **depositar el monto ante el juzgado** — no puede simplemente quedárselo	Ella no puede simplemente confiscar el depósito. Debe devolverlo inmediatamente o depositarlo judicialmente con razones fundamentadas
Art. 2698	La reducción de renta por fuerza mayor (suspensión total por impedimento total; reducción proporcional por impedimento parcial) es **explícitamente IRRENUNCIABLE**: "no puede renunciarse"	Los 3+ meses sin AC en el Cancún tropical dan derecho al arrendatario a reducción de renta, y este derecho existe independientemente de lo que establezca el contrato
Art. 2708	En arrendamientos con duración de **más de 5 años** donde el arrendatario realizó mejoras, el arrendatario tiene: (1) un **derecho de preferencia para la renovación del arrendamiento**, y (2) un **derecho del tanto si la arrendadora vende**	Nestor ha estado ahí desde 2021 — cumple 5 años en marzo de 2026. Ha realizado mejoras extensas (techo, plomería, bomba de agua, etc.). Esto activa AMBOS derechos
Art. 2709	El inmueble urbano debe cumplir con las condiciones del código de higiene y salubridad. La arrendadora es responsable de daños por incumplimiento. **El derecho a cobrar esta indemnización NO puede renunciarse anticipadamente**	Incluso si el contrato dijera que el arrendatario renuncia a reclamaciones de habitabilidad, esa renuncia es nula. El calentador de agua descompuesto, el inodoro, el desagüe de la regadera = violaciones continuas de habitabilidad

Nuevas Disposiciones de Apoyo del Código Civil Federal

Aunque la ley estatal de QR rige el arrendamiento (Art. 13(III) CCF), el Código Civil Federal proporciona principios supletorios y protecciones paralelas:

Artículo	Qué Establece	Cómo Ayuda
Art. 17	Explotación de "ignorancia extrema, inexperiencia notoria o miseria extrema" para obtener ganancia desproporcionada → nulidad o reducción equitativa + daños. Prescripción de 1 año	Paralelo a los Art. 24-26 de QR pero añade explícitamente el remedio de daños. La barrera lingüística de Nestor = "inexperiencia notoria" con el derecho mexicano
Art. 1795	El contrato puede ser invalidado por: (II) vicios del consentimiento; (III) objeto o motivo ilícito; (IV) consentimiento no expresado en la forma requerida	Múltiples causales: consentimiento viciado por barrera idiomática (II); motivo ilícito en cláusulas abusivas (III); no expresado en la forma adecuada para el arrendatario (IV)
Art. 1812-1815	El consentimiento es inválido si se da por error, se obtiene por violencia, o se logra mediante dolo (fraude/artificio). "Dolo" incluye toda sugestión o artificio para inducir o mantener un error, Y la ocultación de mala fe de un error conocido	Si Ella sabía que Nestor no podía leer español y presentó contratos sin traducción = dolo (ocultación de mala fe de su error sobre los términos)
Art. 2406 / 2448-F	Las fallas en el contrato de arrendamiento escrito se **atribuyen al ARRENDADOR**	La falta de proporcionar un contrato en un idioma que el arrendatario comprenda es legalmente culpa de la arrendadora, no del arrendatario
Art. 2412	La arrendadora debe: (I) entregar el inmueble en condiciones higiénicas y seguras; (II) realizar TODAS las reparaciones necesarias; (III) no impedir el uso; (IV) garantizar el goce pacífico; (V) responder por vicios ocultos	Paralelo al Art. 2687 de QR — confirma que estas son obligaciones universales en el derecho mexicano
Art. 2416	Si la arrendadora incumple las reparaciones, el arrendatario puede rescindir O solicitar cumplimiento mediante un **procedimiento**	La reforma de 2025 hizo MÁS RÁPIDA la ejecución judicial de las obligaciones de

	judicial expedito (reformado el 14 de nov. de 2025 para hacer referencia al nuevo código procesal más rápido)	reparación — el único cambio de 2025 relevante para este caso
Art. 2422	La arrendadora debe devolver el saldo/depósito **inmediatamente** al terminar el arrendamiento; si retiene, debe **depositarlo judicialmente**	Confirma el Art. 2693 de QR — la arrendadora no puede simplemente quedarse con el depósito
Art. 2431-2433	La fuerza mayor suspende la renta (impedimento total) o permite reducción proporcional (parcial). **Art. 2433: ESTAS DISPOSICIONES NO PUEDEN RENUNCIARSE**	El código federal dice explícitamente que estos derechos son irrenunciables — coincide con el Art. 2698 de QR
Art. 2448	Las protecciones al arrendatario residencial en los Art. 2448-A a 2448-H son de **ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL** y son **IRRENUNCIABLES**. "Toda estipulación en contrario se tendrá por no puesta"	El lenguaje legal más fuerte posible — las cláusulas abusivas no solo fallan, se "tienen por no puestas"
Art. 2487	Renovación tácita federal: si el arrendatario permanece después del vencimiento sin oposición de la arrendadora, el arrendamiento se renueva por **tiempo indefinido**	Paralelo al Art. 2739 de QR — confirma que la renovación tácita es un principio fundamental del derecho mexicano
Art. 2489	Las causales de rescisión de la arrendadora son **EXHAUSTIVAS**: (I) falta de pago; (II) uso indebido; (III) subarrendamiento no autorizado; (IV) daños graves; (V) alteraciones no autorizadas	La cláusula general de "cualquier incumplimiento" del contrato propuesto (Cláusula 9(g)) es ilegal — la ley limita la rescisión a estas 5 causales específicas
Art. 2490	El arrendatario puede demandar la rescisión por: (I) incumplimiento de mantenimiento de la arrendadora; (II) pérdida total o parcial del uso; (III) vicios ocultos	El arrendatario tiene al menos DOS causales activas para rescindir: incumplimiento de mantenimiento Y pérdida parcial de uso (AC)

El Umbral de 5 Años: Art. 2708 (NUEVO — No Analizado Previamente)

Este es un descubrimiento significativo. **El Art. 2708 del Código Civil de QR** establece que cuando un arrendamiento ha durado más de 5 años Y el arrendatario ha realizado mejoras:

1. **Derecho de preferencia para la renovación:** El arrendatario tiene prioridad para renovar el arrendamiento en igualdad de condiciones
2. **Derecho del tanto en caso de venta (Art. 1999):** Si la arrendadora desea vender el inmueble, al arrendatario se le debe ofrecer la oportunidad de adquirirlo primero, en las mismas condiciones que cualquier tercero comprador

Aplicación a este caso: - El arrendamiento comenzó en marzo de 2021. A marzo de 2026 = **exactamente 5 años** - El arrendatario ha realizado mejoras documentadas: reparación de techo, reparaciones de plomería, bomba de agua, llaves de agua, reparación de piso, reparación de base de cama - Estas mejoras fueron sustanciales (la reparación del techo por sí sola fue un proyecto de varios días) - **Esto significa que el arrendatario se acerca o ha alcanzado el umbral de 5 años que activa estas protecciones adicionales**

Si la arrendadora intenta terminar el arrendamiento para vender el inmueble, el arrendatario tiene un derecho legal del tanto. Si la arrendadora intenta reemplazar al arrendatario con otra persona, el arrendatario tiene prioridad para la renovación. Estos derechos existen por ministerio de ley — no dependen del contrato.

Resumen: Afirmaciones Verificadas vs. Desmentidas

Reforma Reclamada	Estado	Realidad
Topes de renta vinculados a la inflación (a nivel nacional)	**FALSO**	Solo CDMX. QR tiene el Art. 2738 (tope del 10% con prueba) — sin cambios
Requisito de registro digital de arrendamiento	**FALSO**	Solo CDMX. No existe tal requisito en QR
Protecciones reforzadas para arrendatarios (2025)	**FALSO**	No se reformaron artículos de arrendamiento de QR desde 2021. La reforma federal (nov. 2025) solo actualizó la referencia procesal del Art. 2416
Ejecución judicial expedita de reparaciones	**VERDADERO (solo Federal)**	Art. 2416 CCF reformado en nov. 2025 para hacer referencia a procedimientos más rápidos bajo el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
		Art. 2687 (reparaciones), 2698 (reducción de renta irrenunciable), 2708

Las protecciones existentes de QR son fuertes	**VERDADERO**	(preferencia a 5 años), 2709 (habitabilidad irrenunciable), 2738-2739 (tope de renta + renovación tácita), 383(d) (idioma/consentimiento), 24-28 (lesión) — todas ya vigentes

---

CONCLUSION

Este contrato de arrendamiento propuesto es un **instrumento abusivo** que sistematicamente despoja al arrendatario de toda protección juridica que le otorga el Código Civil de Quintana Roo. Presenta:

- **Interes usurario** (10 veces la tasa legal)
- **Titulos de crédito autonomamente ejecutables** (pagarés)
- **Aceptacion ficta** de un inmueble con defectos conocidos
- **Disposiciones de justicia por propia mano ilegales** (embargo de muebles, ingreso al inmueble por fallecimiento)
- **Penalidades que se acumulan a niveles absurdos** ($27,000+ por infraccion)
- **Una cláusula nuclear** que destruye todos los acuerdos y protecciones anteriores
- **Contradicciones directas** con disposiciones imperativas del Código Civil (Art. 2683, 2687, 2698, 2709, 2714, 2738, 2739)
- **Una cláusula general de desalojo** (Cláusula 9(g)) que viola el Art. 2741 (QR) y el Art. 2489 Federal — las causales de rescisión de la arrendadora son EXHAUSTIVAS y se limitan a 3-5 causales específicas
- **Una trampa de television por cable** que crea un detonador de desalojo a partir del contrato de servicio de un tercero

Las clausulas abusivas del contrato anterior — si son las mismas — **nunca fueron juridicamente validas**. La ley imperativa aplicó desde el primer dia, independientemente de lo que el arrendatario firmara. El cumplimiento del arrendatario con clausulas ilegales no crea validez retroactiva. Esas clausulas fueron nulas desde su origen, y el arrendatario tiene reconvenciones por cada reparación realizada bajo la obligación legal de la arrendadora.

La renta ha sido aumentada **50% sobre el monto original** en 5 años — muy por encima tanto de la inflacion acumulada (~30.7%) como del tope legal del Art. 2738 (10% anual con justificación). El arrendatario ha pagado potencialmente de más entre **$28,740 y $72,000 MXN**. Todos los pagarés anteriores han sido devueltos — no existen pagarés pendientes.

La posicion actual del arrendatario bajo la renovación tácita es **inconmensurablemente más fuerte** que cualquier cosa que este contrato ofrezca. Las armas aparentes de la arrendadora — pagos tardios, penalidades, perros, servicios — son todas de salva. No hay vulnerabilidades activas.

La decision estrategica correcta es clara:

No firme. Mantenga la renovación tácita. Pague $12,000/mes (monto de la ultima firma). Envie la carta de demanda. Presente ante PROFECO. Ofrezca una conciliación razonable: creditos a la renta por reparaciones + reemplazo del AC + continuacion a $12,000. Ella concilia, o pelea una batalla que no puede ganar.

El arrendatario que sello su techo, atornillo su equipo de HVAC antes de un huracan, reparo los danos de sus paredes, arreglo su plomeria, planto flores en su jardin y pago la renta puntualmente durante 4 años no es el enemigo. Es el mejor arrendatario que ha tenido. Ella deberia estar agradecida — no ser abusiva. Si ella no lo ve por si misma, la carta de demanda, la queja ante PROFECO y su propia nota de voz admitiendo el cambio de condiciones la ayudaran a entenderlo.

Analisis preparado el 4 de marzo de 2026. Cotejado contra el Código Civil para el Estado de Quintana Roo (Última Reforma POE 31-05-2023), el Código Civil Federal (Última Reforma DOF 14-11-2025) y el Informe de Defensa de Derechos del Arrendatario. La investigación del código federal confirmó que no existen nuevas protecciones nacionales de arrendamiento en 2024-2025; las reformas exclusivas de la CDMX no aplican en Quintana Roo.